

محامٍ بالمحمدية منذ 1992

أكثر من 32 سنة من الممارسة المهنية في قضايا التحفيظ العقاري، والعقار الفلاحي، وأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي، وتصفية التركات، والمنازعات الجبائية والإدارية بالمغرب.

خبرة قانونية وقضائية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود

يقدم الأستاذ عبد الرزاق الرويسي المشورة القانونية والمؤازرة القضائية للأفراد والشركات والمستغلين الفلاحيين بمنهج تحليلي صارم يراعي خصوصية القواعد الموضوعية والإجرائية لكل ملف.

فريق متكامل يعمل تحت إشرافه المباشر

يضم المكتب نخبة من المحامين المتعاونين والمساعدات القانونيين المقعدين بهيئة المحامين بالدار البيضاء. وتُعالج كافة القضايا تحت الإشراف والتوجيه المباشر للأستاذ عبد الرزاق الرويسي.

مجالات ممارسة المكتب واختصاصاته

الاستشارة القانونية، التفاوض، الوساطة الاتفاقية، التحكيم، والتمثيل والترافع أمام مختلف المحاكم المغربية.

- القانون العقاري ومساطر التحفيظ : متابعة مطالب التحفيظ، تأسيس الرسوم العقارية، تقييد التصرفات والتشطيبات، دعاوى القسمة وإنهاء الشيعاء، وحل النزاعات العقارية المعقدة.
- تصفية التركات وقسمة الموارث : حصر متروك الهالك، إعداد القسمة الرضائية والقضائية، إنهاء حالة الشيعاء، وحل النزاعات بين الورثة حول الأصول والعقارات الموروثة.
- العقار الفلاحي وأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي : رسوم الملكية العدلية (أراضي الملك)، قضايا ومنازعات أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي (حال حياة المستفيدين وبعد وفاتهم)، ونزع الملكية للمنفعة العامة.
- القانون الضريبي والمنازعات الجبائية : مؤازرة الملتزمين أثناء المراقبة الضريبية، الرد على رسائل التصحيح، الترافع أمام اللجان الضريبية، ومقاضاة الإدارة أمام المحاكم الإدارية.
- القانون الإداري والمنازعات العمومية : دعاوى الإلغاء لتجاوز السلطة، دعاوى التعويض والمسؤولية الإدارية للدولة والجماعات الترابية، ومباشرة التظلمات الاستعطفية والرئاسية.

مكتب محاماة بالمحمدية يباشر القضايا في مختلف محاكم المملكة

يترافع المكتب ويباشر الإجراءات القضائية خصوصاً في الدار البيضاء، والرباط، وبنسليمان، وفاس، ومراكش، وطنجة، والقنيطرة، ومختلف الدوائر القضائية بالمغرب.

تواصلوا مع المكتب بشأن قضيتكم

تفضلوا بعرض عناصر ملفكم بإيجاز عبر الهاتف أو واتساب لترتيب موعد استشارة قانونية بمقر المكتب.

[صفحة الموقع : الاتصال بالمكتب وحجز موعد]

الاتصال بمكتب المحاماة بالحمدية

يمكنكم عرض عناصر قضيتكم بإيجاز وحجز موعد للاستشارة مع مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويضي، محامٍ بمبنى الدار البيضاء ممارس منذ سنة 1992 ومقبول لدى محكمة النقض.

العنوان : 127 شارع فلسطين، الطابق الأول، فوق مقهى مونترال، المحمدية 28830

أوقات العمل : من الاثنين إلى السبت، من 09:00 إلى 19:30

الولوج : موقف سيارات بالمكان وولوج ميسر لذوي الحركة المحدودة

نطاق الترافع : المحمدية، الدار البيضاء، الرباط، وكافة الدوائر القضائية ومحاكم المملكة

إعداد ملف الاستشارة القانونية الأولى

يُرجى إعداد عناصر الملف مسبقاً لتمكين المكتب من دراسة الوقائع بدقة، وتحديد درجات الاستعجال والإجراءات التحفظية اللازمة.

- عرض التسلسل الزمني للوقائع : بيان تواريخ النزاع بدقة، أسماء وصفات الأطراف المعنية، والمطالب أو الأهداف القانونية المنشودة.
- حصر الوثائق والمستندات الثبوتية : شهادات الملكية العقارية، عقود التفويت والصلح، الرسوم العدلية، الأحكام والقرارات القضائية، والمراسلات الرسمية ذات الصلة.
- بيان الآجال القانونية والإجراءات الجارية : الإشارة فوراً إلى أي استدعاء لجلسة، تبليغ إنذار، إشعار ضريبي، أو أجل قانوني وشيك لتفادي سقوط الحقوق أو فوات مواعيد الطعن.

مقر المكتب في قلب المحمدية

يقع مقر المكتب بشارع فلسطين، الطابق الأول (فوق مقهى مونترال)، بموقع استراتيجي يسهل الوصول إليه من المحمدية ومحور الدار البيضاء-الرباط، مع توفر مرآب للسيارات.

الأسئلة الشائعة حول الاستشارة وحجز المواعيد

كيف يتم حجز موعد استشارة لدى المكتب؟

يمكنكم الاتصال مباشرة بالرقم 05 23 28 32 58 أو المراسلة عبر واتساب، مع بيان موضوع النزاع وأي آجال قانونية وشبكة لتحديد موعد ملائم لدراسة الملف.

ما الوثائق والمستندات الواجب إحضارها للاستشارة الأولى؟

يتعين إحضار أصول أو نسخ من الرسوم والعقود الرسمية أو العرفية، الشواهد العقارية، القرارات أو الأحكام القضائية، وكافة المراسلات والإنذارات المتعلقة بالنزاع لتشخيص الموقف بدقة.

هل يمارس المكتب ويترافع أمام محاكم الدار البيضاء وباقي المدن؟

نعم. يقع مقر المكتب بالمحمدية التابعة تراثياً لهيئة المحامين بالدار البيضاء، ويمارس مهام النيابة والترافع أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحاكم التجارية والإدارية بالدار البيضاء، الرباط، ومحاكمة النقض وكافة محاكم المملكة.

كيف يتم تحديد الأتعاب القانونية ومصاريف الدعوى؟

تُحدد الأتعاب بالاتفاق وفقاً لأحكام القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، بناءً على طبيعة النزاع، تعقيد الإجراءات، الجهد المستغرق، والمصالح المتنازع عليها، بكل شفافية ووضوح.

هل مقر المكتب مهياً وميسر لذوي الحركة المحدودة؟

نعم، مدخل العمارة مهياً وميسر، مع توفر أماكن لركن السيارات بمحيط المقر. ويُفضل إشعار المكتب مسبقاً لتيسير الاستقبال على أفضل وجه.

[صفحة الاختصاص 1 من 5 : محامٍ في قضايا العقار والتحفيز العقاري بالمحمدية والدار البيضاء]

محامٍ في قضايا العقار والتحفيز العقاري بالمحمدية والدار البيضاء

يؤازر الأستاذ عبد الرزاق الرويضي، محامٍ بمهنة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض، الخواص والشركات والفاعلين العقاريين في المعاملات العقارية، مساطر التحفيز، ودعاوى النزاع العقاري بالمغرب.

تمثل الأصول العقارية عماد الذمة المالية ومحور الاستثمارات الكبرى. لذا يتولى المكتب الفحص الدقيق للشواهد العقارية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وكافة التقييدات والارتفاقات والرهون الرسمية والتقييدات الاحتياطية قبل إبرام أي تفويت أو التزام عقاري.

عند نشوب نزاع، يرسم المكتب الاستراتيجية الإجرائية الفعالة: مساطر التقييد الاحتياطي التحفظية (الفصلان 85 و86 من ظهير التحفيز العقاري)، مفاوضات الصلح، مساطر الخبرة القضائية الطبوغرافية، أو إقامة دعاوى الاستحقاق وبطلان التصرفات أمام المحاكم المختصة.

في المجال القروي، تُعد التفرقة بين العقار المحفظ والعقار غير المحفظ (الخاضع للملكية العائلية وقواعد الحياة المكسبة بالاستحقاق) حاسمة في الإثبات؛ حيث يُخضع المكتب رسوم الملكية القديمة والتصاميم الهندسية لتدقيق صارم، لا سيما في دعاوى التحديد ومنازعات الترامي بينسليمان والشاوية وسائر مناطق المملكة.

صيانة الحقوق العقارية وتأمين المعاملات والتقاضي

تتطلق مؤازرة المكتب من تشخيص قانوني وميداني للرسوم والوثائق لتحديد المسطرة القضائية الفعالة والموازنة بين التكاليف والمصالح المرجوة.

- **التحفيز العقاري والمساطر لدى المحافظة العقارية :** فحص شواهد الملكية، الرهون الرسمية، الحجوزات والارتفاقات، ومباشرة مطالب التحفيز، ومساطر التعرض والتقييدات الاحتياطية وإغائها وتصحيح القيود.
- **عقود البيع والوعد بالبيع ونقل الملكية :** تدقيق عقود البيع التوثيقية والعائلية والحررة من طرف المحامي المقبول لدى محكمة النقض (المادة 4 من مدونة الحقوق العينية)، ودعاوى إتمام البيع والفسخ واسترجاع العربون.
- **المنازعات العقارية ودعاوى الاستحقاق :** مباشرة دعاوى الاستحقاق العقاري، استرداد الحياة، رفع التعدي والترامي، إزالة المنشآت وتعيين الحدود طبوغرافياً.
- **الأكرية المدنية والتجارية والمهنية :** تطبيق مقتضيات القانون 49.16 المتعلق بكرة العقارات التجارية والحرفية والصناعية والقانون 67.12 للأكزية السكنية والمهنية، ودعاوى الإفراغ واستيفاء الوجيبة الكرائية والتعويض عن إنهاء الكراء.
- **قسمة العقارات المشاعة وتصفية التركات :** تصفية الشياخ رضاء أو قضاءً بمقتضى مدونة الحقوق العينية، ممارسة حق الشفعة (الفصل 304 وما بعده)، وقسمة التركات العقارية تجنباً للجمود أو البيع بالمراد بأبخس الأثمان.
- **تدقيق الملكية العائلية ومنازعات الحدود القروية :** فحص ومطابقة رسوم الملكية (الملكية العائلية) وعقود الاستمرار، ودراسة شروط الحياة والتقدم المكسب وتحديد معالم العقار في النزاعات الفلاحية والقروية.

مراحل المعالجة الإجرائية من التشخيص إلى صدور الحكم وتنفيذه

لا نقدم وعوداً جزافية بالنتائج، بل نلتزم بأعلى معايير الدقة والصرامة الإجرائية وتنوير الموكل بكافة احتمالات الدعوى ومخاطرها.

1. **التدقيق الوثائقي والميداني :** فحص الرسوم العقارية والعائلية، التصاميم الهندسية، الإنذارات والمراسلات، وحصر التسلسل الزمني للوقائع.
2. **التكييف القانوني وتحديد المسطرة :** تحديد طبيعة الدعوى (عينية، شخصية عقارية، أو تحفظية)، التدقيق في الاختصاص النوعي والمحلي ومراعاة الأجال القانونية المسقطة.
3. **مباشرة الترافع والصلح والتنفيذ :** صياغة المذكرات والمقالات الافتتاحية بدقة، حضور جلسات البحث والخبرات الميدانية، ومتابعة تنفيذ الأحكام العقارية عبر مؤسسة كتابة الضبط.

أسئلة شائعة في القانون العقاري والمنازعات الفلاحية

هذه التوضيحات تقدم خطوطاً إرشادية عامة، وتظل دراسة وثائق الملكية والظروف الواقعية لكل نازلة ضرورية لتشخيص الموقف القانوني بدقة.

كيف يتم التحقق من سلامة الوضعية القانونية للرسم العقاري بالمغرب؟

يتعين سحب شهادة ملكية عقارية حديثة وتصميم عقاري من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والتأكد من خلو الرسم من أي تقييد احتياطي، رهن رسمي، حجز تحفظي، أو ارتفاق يحد من التصرف، ومطابقة البيانات الطبوغرافية مع واقع العقار على الأرض.

ما الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب نزاع حول ملكية عقار أو ترامٍ عليه؟

يتعين جمع سندات الملكية فوراً، وإنجاز محضر معاينة بواسطة مفوض قضائي لإثبات واقعة الاعتداء على الحيابة، ومباشرة مسطرة الأمر القضائي بإجراء حراسة قضائية أو تقييد احتياطي بناء على دعوى في الموضوع طبقاً للفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري لحفظ الحقوق من التصرف والتفويت.

كيف تُحدد مصاريف وأتعاب الدعاوى العقارية؟

تُحدد الأتعاب باتفاق مسبق شفاف يراعي جسامته النزاع وقيمة العقار والجهد الميداني، بالإضافة إلى الرسوم القضائية المقررة قانوناً ومصاريف أتعاب الخبراء الطبوغرافيين التي تأمر بها المحكمة.

هل يحق لأحد الشركاء على الشياح بيع حصته، وكيف يتصرف باقي الشركاء؟

يحق للشريك التصرف في حصته الشائعة، غير أنه يثبت لباقي الشركاء على الشياح ممارسة حق الشفعة لأخذ الحصة المباعة بثمنها ومصرفاتها، شريطة التقيد بالأجل القانونية الصارمة وإيداع الثمن بصندوق المحكمة (المادة 306 من مدونة الحقوق العينية).

ما الفرق الجوهرى بين رسم الملكية (الملكية العدلية) والرسم العقاري؟

الرسم العقاري يحظى بحجية قاطعة ومطلقة تُظهر العقار من كافة الحقوق السالفة غير المسجلة وفق مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المعدل بالقانون 14.07، في حين يخضع رسم الملكية العدلي لقواعد الإثبات الفقهية وقابل للطعن بالاستحقاق أو إثبات حيازة أقوى.

كيف يتم فض نزاعات التحديد وتداخل الحدود في الأراضي القروية؟

تتم معالجة نزاعات الحدود الفلاحية عبر فحص الرسوم القديمة وحدود الجوار ومعالم الأرض الطبيعية، ومطابقتها بنذب خبير مساح طبوغرافي محلّف لتطبيق الرسوم على الأرض بدقة وتحديد معالم كل ملك وفقاً للقانون.

هل لديكم نزاع عقاري أو ترغبون في تأمين عملية تفويت عقاري؟

بادروا بعرض وثائقكم ورسومكم على مكتبنا بالمحمدية لدراستها وتحديد المساطر التحفظية والقضائية الكفيلة بحماية حقوقكم وصيانتها.

[صفحة الاختصاص 2 من 5 : محام في قضايا الميراث وقسمة التركات بالمغرب]

محام في قضايا الميراث وقسمة التركات بالمغرب

يؤازر مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي، محام بمهنة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض، الورثة وذوي الحقوق في حصر التركات وتصفياتها، دعاوى القسمة الرضائية والقضائية، وفرض النزاعات العائلية والعقارية المعقدة بالمغرب.

تتطلب قضايا التركات إلماماً دقيقاً بأحكام الفقه المالكي ومدونة الأسرة (المادة 322 وما بعدها)، وقواعد التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية (المواد 27 إلى 315). ويتولى المكتب إعداد جرد شرعي وقانوني شامل للحقوق العينية، الديون التوثيقية، والودائع البنكية والشركات التجارية التابعة للتركة.

يباشر المكتب إجراءات التفاوض لإبرام مخرجات وقسمات رضائية موثقة تصون الروابط الأسرية؛ وعند تعذر الاتفاق يقود دعاوى القسمة القضائية أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، مع المطالبة بإجراء خبرات تقييمية عقارية منصفة أو تصفية التركة طبقاً للقانون.

في الاستغاليات الفلاحية والضييعات المشاعة، يحرص المكتب على تطبيق قواعد المهياة الزمنية أو المكانية، أو إسناد الاستغلال لأحد الورثة بمعدل القسمة لتفادي تجزئة الأراضي دون الحد الأدنى، أو بيعها بالمراد العلني بأثمان بخسة تلحق الضرر بكافة الشركاء.

حصر التركات، قسمة الأموال الشائعة وحماية حقوق الورثة

تهدف استراتيجية المكتب إلى حماية الحقوق الشرعية والقانونية لكل وارث وتفادي الجمود القضائي الطويل لأموال التركة.

- **حصر التركة وتحديد الورثة والديون :** دراسة وتدقيق رسوم الورثة، الوصايا، عقود الإبراء والهبات، حصر عناصر الأصول العقارية والمنقولة والديون المترتبة على التركة طبقاً للمادة 322 من مدونة الأسرة.
- **القسمة الرضائية وإبرام المخرجة :** إدارة المفاوضات التوافقية بين الورثة، تدقيق تقارير تقييم العقارات والأموال، وصياغة عقود المخرجة والقسمة الرضائية التوثيقية أو العدلية بما يضمن عدم الطعن فيها بالغبن.
- **دعاوى القسمة القضائية وتصفية الشياخ :** رفع ومتابعة دعاوى القسمة العينية أو التصفية القضائية أمام المحكمة المختصة، مناقشة تقارير الخبرة العقارية، وتتبع البيع بالمراد العلني متى تعذرت القسمة العينية.
- **منازعات التصرف في التركة والاستثناء بالغلة :** مباشرة دعاوى محاسبة الشريك الحائز، المطالبة بنصيب الوارث في مداخل الأكرية والاستغلال الفلاحي، والطعن في التصرفات الصادرة عن المورث خلال مرض الموت أو الهبات الصورية.
- **تركات المغاربة المقيمين بالخارج والأموال الدولية :** تمثيل الورثة المقيمين بالخارج بموجب وكالات رسمية وتنسيق نقل الملكيات العقارية وتصفية الحسابات البنكية وحماية مصالحهم أمام المحاكم والإدارات المغربية.
- **تصفية الضييعات الفلاحية المشاعة :** معالجة التركات المشتعلة على أراضي فلاحية، دعاوى قسمة المهياة (الانتفاع الدوري)، تنظيم إدارة الاستغلال الفلاحي ومواجهة استثناء أحد الورثة بالإنتاج والآلات.

مراحل تسوية ملفات التركات من الحصر إلى تسليم الأنصبة

نعمد مساراً إجرائياً منهياً يفرز الحقوق الثابتة عن الادعاءات غير المؤسسة، مع تفضيل الحلول التوافقية المستدامة قبل اللجوء للتقاضي.

1. **الحصر والتحقيق الشرعي والمستندي :** جمع رسوم الإراثة، الشواهد العقارية، عقود التفويتات القديمة، وتحديد نصيب كل وارث فرضاً أو تعصيباً.
2. **تقييم خيارات القسمة والمخرجة :** الموازنة القانونية والمالية بين خيار القسمة الرضائية، التخرج بمقابل، أو اللجوء إلى دعاوى القسمة والتصفية القضائية.
3. **مباشرة المسطرة القضائية والتنفيذ :** رفع المقال الافتتاحي لدعوى القسمة، تتبع إجراءات الخبرة القضائية الطبوغرافية، وتوزيع الأنصبة أو عائدت المراد بصندوق المحكمة.

أسئلة شائعة حول الميراث وقسمة التركة بالمغرب

تتضمن هذه التوضيحات مبادئ توجيهية عامة، وتظل دراسة وثائق التركة ورسوم الإرث ضرورية لتحديد الوضعية الشرعية والقانونية لكل نازلة بدقة.

كيف تتم قسمة التركة المتضمنة لأموال وعقارات بالمغرب؟

تتم تصفية التركة أولاً بأداء الديون وتجهيز الجنازة وتنفيذ الوصايا الصحيحة في حدود الثلث طبقاً للمادة 322 من مدونة الأسرة؛ ثم يتم حصر الباقي وقسمته بين الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية إما رضائياً بعقد موثق أو قضائياً عبر المحكمة الابتدائية.

ما العمل القانوني في حال رفض أحد الورثة إجراء القسمة أو عرقلتها؟

تنص المادة 27 من مدونة الحقوق العينية على أنه 'لا يُجبر أحد على البقاء في الشيع'؛ وعليه يحق لأي وارث رفع دعوى القسمة القضائية أمام المحكمة التي تأمر بإجراء خيرة للقسمة العينية إن أمكنت، أو بالبيع بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على الشركاء.

كيف يتعامل المشرع المغربي مع استئثار أحد الورثة بغلة التركة أو استغلالها منفرداً؟

يُعتبر الشريك الذي يستغل العقار المشترك منفرداً مسؤولاً عن أداء تعويض عن الاحتلال ومحاسبته عن كافة المداخل والغلات التي جناها طيلة مدة الاستغلال لفائدة مجموع الورثة، ويحق للشركاء رفع دعوى المحاسبة واسترداد نصيبهم مشمولاً بالفوائد القانونية.

هل يستطيع الوارث المقيم بالخارج توكيل محام لمباشرة كافة إجراءات التركة بالمغرب؟

نعم، يمكن للوارث المقيم بالخارج تحرير وكالة رسمية مفصلة لدى القنصلية المغربية أو موثق معتمد بالخارج وتذييلها بالأبوستيل (Apostille)، لمباشرة الحصر العقاري ورفع دعاوى القسمة واستلام مستحقاته دون الحاجة للتنقل الشخصي.

كيف يتم تقسيم ضيعة فلاحية مشاعة دون الإضرار بوحدها الاقتصادية؟

إذا كانت مساحة الضيعة لا تتحمل التجزئة المادية بمقتضى القوانين الفلاحية، يمكن للمحكمة اللجوء إلى قسمة المهايأة الزمانية أو المكانية، أو الحكم بإسناد الضيعة للوارث الأقدر على استغلالها مع إلزامه بأداء مقابل مالي نقدي (معدل القسمة) لباقي الشركاء.

ما هي شروط وإجراءات الطعن في تصرفات المورث المنجزة في مرض الموت أو الهبات الصورية؟

إذا ثبت أن المورث أجرى بيعاً أو هبة لوارث أو لغير وهو في مرض مخوف اتصل به الموت (مرض الموت طبقاً للفصلين 344 و 479 من ق.ل.ع والمادة 344 من مدونة الأسرة)، فإن التصرف يأخذ حكم الوصية ولا ينفذ في حق باقي الورثة فيما زاد عن الثلث إلا بإجازتهم، ويحق للورثة الطعن ببطالته قضائياً.

هل تواجهون صعوبة في قسمة تركة أو نزاعاً بين الورثة على الشيع؟

بادروا بحجز موعد لعرض وثائق التركة والإرث على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي لدراسة الحلول الرضائية والمساطر القضائية الضامنة لحقوقكم.

[صفحة الاختصاص 3 من 5 : محام في قضايا العقار الفلاحي وأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي بالمغرب]

محام في قضايا العقار الفلاحي وأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي بالمغرب

يؤازر الأستاذ عبد الرزاق الرويسي، محام بمهنة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض، الفلاحين والمستغلين والورثة في قضايا الأراضي الفلاحية، منازعات أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي، تصفية الشياخ، ومساطر نزع الملكية للمنفعة العامة بالمغرب.

تخضع الأراضي الفلاحية في التشريع المغربي لمنظومة عقارية مركبة تجمع بين الملك الخاص، أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي الخاضعة لنظامها القانوني الخاص، والأراضي الفلاحية المسترجعة. ويتطلب تدبير هذه الأصول فحصاً دقيقاً للرسم والضوابط العقارية، ومطابقة السندات مع واقع الاستغلال الميداني.

يباشر المكتب، انطلاقاً من مقره بالمحمدية وفي دوائر بنسليمان، الشاوية، سطات، وسائر أرجاء المملكة، مساطر تسوية الوضعية العقارية، ودعاوى التحديد ومطابقة الرسوم، وقسمة العقارات الفلاحية المشاعة لتفادي تجزئة الاستغاليات بما يتعارض مع النصوص القانونية المنظمة.

تختلف وسائل الإثبات وقواعد الاختصاص جذرياً بين العقار المحفوظ، والعقار الخاضع للملكية العدلية، وأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي؛ مما يقتضي تشخيصاً قانونياً استباقياً لصفة الأطراف وسندات التصرف قبل الشروع في أي نزاع قضائي أو مسطرة إدارية.

حماية الملكيات الفلاحية، تدبير الشياخ ومنازعات أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي

يرتكز عمل المكتب على مقارنة وثائقية وميدانية صارمة تجمع بين تدقيق الرسوم العدلية ومطالب التحفيظ ومباشرة الإجراءات الإدارية والقضائية الملائمة.

- **أراضي الملك الخاص والرسوم العدلية (الملكية) :** فحص وتدقيق رسوم الاستمرار والملكيات العدلية القديمة، شروط الحيازة المكتسبة (المادة 239 وما بعدها من مدونة الحقوق العينية)، ومباشرة مساطر التحفيظ العقاري لتأمين الملكية الفلاحية.
- **أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي :** مواكبة القضايا والمنازعات المتعلقة بأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي، سواء خلال حياة المستفيدين أو بعد وفاتهم، بما يشمل قضايا الإرث وانتقال الحقوق، مع مراعاة النظام القانوني الخاص بهذه الأراضي.
- **تصفية الشياخ وقسمة الاستغاليات الفلاحية :** مباشرة دعاوى القسمة القضائية للضيعات الفلاحية أو قسمة المهايأة الزمنية والمكانية، ومراعاة المساحة الدنيا للاستغلال المانعة للتفتيت وفق التشريعات الفلاحية الخاصة.
- **دعاوى التحديد، الترامي ونزاعات الارتفاقات :** مباشرة دعاوى منع المعارضة واسترداد الحيازة ضد الترامي، نزاعات ممرات المرور ومحاري مياه السقي، ومطالبة المحكمة بإجراء خبرات طبوغرافية لتحديد المعالم المندثرة.
- **نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد التعويض :** مؤازرة المالكين والفلاحين المنزوعة ملكيتهم أمام المحاكم الإدارية لمناقشة مشروعية المسطرة والمطالبة بتعويض عادل يراعي القيمة الحقيقية للأرض والمغروسات وفقدان الاستغلال (القانون 7.81).
- **عقود الأكرية الفلاحية والشراكة في الاستغلال :** صياغة وتدقيق عقود الكراء الفلاحي، عقود المغارسة (المادة 265 من مدونة الحقوق العينية)، عقود المزارعة والمساقاة، ومنازعات إنهاء الاستغلال واسترداد الحيازة.

مراحل المعالجة القانونية والميدانية للملف الفلاحي

تبدأ معالجة النزاع الفلاحي من الميدان بمطابقة الرسوم والحدود الطبيعية والتحقق من الطبيعة القانونية الصرفة للوعاء العقاري.

1. **التحديد القانوني للنظام العقاري :** تشخيص طبيعة الأرض (ملك خاص محفوظ، في طور التحفيظ، ملكية عدلية غير محفظة، أرض تابعة لتعاونيات الإصلاح الزراعي، أو أرض مسترجعة) وفحص سندات الحيازة والاستغلال.
2. **جمع المستندات ومطابقة الحدود :** دراسة الرسوم العدلية، شواهد الملكية، تقارير المعاينة الميدانية، والوثائق الإدارية الصادرة عن مصالح المحافظة العقارية والجهات المختصة.
3. **اختيار المسار الإجرائي المناسب :** مباشرة مسطرة التسوية الإدارية، اللجوء إلى قضاء التحفيظ أو القضاء الإداري، أو رفع دعوى استحقاقية أو قسمة أمام القضاء العادي.

أسئلة شائعة حول الأراضي الفلاحية وأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي

تتضمن هذه التوضيحات مبادئ توجيهية عامة، ولا تغني عن استشارة قانونية متخصصة وفحص معمق لوثائق الملكية والسندات الخاصة بكل حالة.

ما هي خصوصية النزاعات المتعلقة بأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي؟

تخضع أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي لنظام قانوني خاص يحدد شروط الاستفادة والاستغلال؛ ويتدخل المكتب في معالجة القضايا والنزاعات المرتبطة بها سواء في حياة المستفيدين أو بعد وفاتهم، لا سيما ما يتعلق بانتقال الحقوق، وقضايا الإرث، وتسوية الوضعية القانونية للقطعة الفلاحية.

كيف تتم معالجة نزاعات الحدود والتراخي على الأراضي الفلاحية غير المحفظة؟

تتم معالجة التراخي عبر إقامة دعوى استرداد الحياة أو دعوى منع المعارضة داخل أجل سنة من تاريخ الاعتداء، مع إثبات وضع اليد الهادئ العلني، والمطالبة بنقد خبير طبوغرافي محلف لتطبيق الرسوم العدلية ومقارنة المعالم والحدود المنصوص عليها في وثائق الطرفين.

هل يمكن قسمة ضيعة فلاحية موروثية بين عدة ورثة على الشياخ؟

تخضع قسمة الأراضي الفلاحية لضوابط مدونة الحقوق العينية وللقوانين المانعة لتفتيت الملكيات الفلاحية دون الحد الأدنى للاستغلال المسطر قانوناً؛ فإذا تعذرت القسمة العينية يتم اللجوء إلى قسمة المهايأة (الانتفاع الدوري) أو إسناد الاستغلال لأحد الورثة مع أداء مقابل مالي، أو البيع بالمراد العلني كحل أخير.

ما هي الحقوق المخولة للمالك في حال نزاع ملكية أرضه الفلاحية للمنفعة العامة؟

يخول القانون رقم 7.81 للمالك المنزوعة ملكيته حق الطعن في مرسوم إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي أمام المحكمة الإدارية، والمطالبة بإعادة تقدير التعويض الاحتياطي عبر خيرة قضائية تأخذ بعين الاعتبار نوعية التربة، المغروسات، الآبار، التجهيزات الهيدروليكية، والموقع الاستراتيجي للأرض.

ما هي شروط صحة رسم الملكية (الملكية العدلية) في العقار الفلاحي؟

يجب أن يتضمن رسم الملكية العدلي الشروط الشرعية والقانونية المنصوص عليها في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية (واضحاً يده، متصرفاً، تصرف المالك في ملكه، هادئاً، علنياً، دون منازع، منسوباً لأصل الملك، ومستوفياً للمدة المشترطة شرعاً وهي 10 سنوات بين الأجانب و40 سنة بين الأقارب)، مع بيان دقيق للمساحة والحدود.

كيف تتم معالجة قضايا الإرث وانتقال الحقوق في أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي؟

تخضع مسألة وفاة المستفيد من أراضي الإصلاح الزراعي لضوابط تشريعية خاصة تنظم استمرار الاستغلال وانتقال الحقوق لفائدة الورثة أو أحدهم وفق الشروط القانونية المقررة؛ ويتولى المكتب مواكبة الورثة في مساطر تسوية انتقال الحقوق وحل أي نزاع يطرأ بشأن الاستغلال أو التعويض.

هل تواجهون نزاعاً عقارياً فلاحياً أو إشكالاً في أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي؟

تفضلوا بعرض رسومكم ومستنداتكم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لتقييم الوضع القانوني ورسم الخطة القضائية لحماية حقوقكم واستغلاليتكم.

[صفحة الاختصاص 4 من 5 : محام في المنازعات والتحكيل الضريبي بالمغرب]

محام في المنازعات والتحكيل الضريبي بالمغرب

يؤازر مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي، محام بمهنة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض، المقاولات والأفراد في مساطر المراقبة الجبائية، التبليغات والتصحيحات الضريبية، ومنازعات الوعاء والتحكيل أمام اللجان المختصة والمحاكم الإدارية.

تتسم المنازعة الجبائية بصرامة شكلية مطلقة تحت طائلة سقوط الحق؛ حيث يتعين التفاعل مع الإشعار بالتحقيق ورسائل التبليغ الأولى والثانية داخل أجل 30 يوماً الصارم طبقاً للمادتين 220 و221 من المدونة العامة للضرائب، والتدقيق في أسس الفحص المحاسبي وتقديرات الإدارة.

يمثل المكتب الملمزم بالضريبة انطلاقاً من مقره بالمحمدية أمام المديريات الإقليمية والجهوية للضرائب بالدار البيضاء والرباط، وأمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة (CLT) واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة (CNRF)، وصولاً إلى رفع دعاوى الإلغاء واسترداد المبالغ المؤداة بغير حق أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.

تشمل الممارسة معالجة الضرائب العقارية ذات الأثر المالي البالغ (الضريبة على الأرباح العقارية TPI)، الرسوم المحلية للجماعات الترابية، ومنازعات قباضات الخزينة العامة للمملكة المتعلقة بالتحكيل الجبري (الإشعار للغير الحائز ATD) والحجوزات البنكية والعقارية) استناداً إلى مدونة تحصيل الديون العمومية (القانون 15.97).

المؤازرة في الفحص الجبائي، مساطر اللجان ومنازعات التحصيل

ترتكز استراتيجية الدفاع الضريبي على تفكيك الأساس القانوني لفرض الضريبة، مراقبة احترام الضمانات المسطرية للملزم، والتقيد الحرفي بالآجال القانونية.

- **المراقبة والفحص الجبائي للمقاولات** : مواكبة الملزم فور التوصل بالإشعار بالفحص، فحص الوثائق المحاسبية والدفاتر، وصياغة الملاحظات الأولية وتأطير نقاشات مفتشي الضرائب تجنباً للتقدير الجزائي.
- **الرد على رسائل التبليغ والتصحيح الضريبي** : صياغة المذكرات الجوابية القانونية والتقنية المفصلة على رسائل التبليغ الأولى والثانية داخل أجل 30 يوماً القانوني، وإثارة عيوب التعليل وبطلان المسطرة.
- **الطعون أمام اللجان المحلية واللجنة الوطنية (CNRF)** : تمثيل الملزم والترافع في جلسات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة (CLT) واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وتقديم الحجج المحاسبية والوثائق الدامغة.
- **دعاوى القضاء الإداري والظعن في الإفراط الضريبي** : رفع دعاوى إلغاء المقررات الضريبية المعيبة للشطط في استعمال السلطة أو عيوب الشكل، ودعاوى إسقاط الضرائب واسترداد المبالغ المستخلصة دون سند قانوني أمام المحاكم الإدارية.
- **منازعات الضريبة على الأرباح العقارية (TPI)** : الطعن في إعادة تقدير ثمن البيع من طرف إدارة الضرائب في المعاملات العقارية، وإثبات الثمن الحقيقي عبر المقارنات والمراجع العقارية المعتمدة والمساطر التوجيهية.
- **إيقاف إجراءات التحصيل الجبري والإشعار للغير الحائز (ATD)** : مواجهة إجراءات الحجز والتحكيل الجبري لمديني الدولة (القانون 15.97)، والطعن في الإنذارات القانونية، ورفع الحجوزات غير القانونية عبر مساطر استعجالية لوقف التنفيذ.

مراحل مباشرة المنازعة الجبائية من الإشعار إلى الحكم الإداري

كل مرحلة مسطرية تخضع لأجل سقوط صارم؛ وينادر فور التوصل بالملف إلى تدقيق التواريخ والتأكد من عدم فوات مواعيد الرد أو الطعن.

1. **الفحص المسطري والتحقق من الآجال** : تدقيق تاريخ تبليغ الإشعار أو رسالة التصحيح (شهادة التسليم)، ومقارنة المبررات مع أحكام المدونة العامة للضرائب للتأكد من احترام أجل الرد (30 يوماً).
2. **بناء أوجه الدفاع والدفع المحاسبية** : تنفيذ أسباب إعادة التقدير، تدقيق القوائم التركيبية والفواتير والعقود، وصياغة الردود المستندة إلى عيوب المسطرة أو انعدام التعليل.
3. **مباشرة مسطرة اللجان أو التقاضي الإداري** : إحالة النزاع إلى اللجنة الضريبية المختصة أو مباشرة دعوى الموضوع أمام المحكمة الإدارية مع تقديم طلبات إيقاف الأداء طبقاً للقانون.

أسئلة شائعة حول المراقبة والمنازعات والتحصيل الضريبي

تتضمن هذه التوضيحات مبادئ توجيهية عامة، وتظل دراسة رسائل التبليغ والتواريخ الفعلية للتسليم حاسمة لاتخاذ الإجراء القانوني في أجله المحدد.

ما هو الأجل القانوني الواجب احترامه للرد على رسالة التصحيح الضريبي الأولى؟

يحدد المشرع في المادة 220 من المدونة العامة للضرائب أجلاً صارماً مدته 30 يوماً من تاريخ تسلم رسالة التبليغ الأولى للجواب؛ ويترتب على عدم الجواب داخل هذا الأجل فرض الضريبة تلقائياً وفقدان حق الطعن التوافقي أمام اللجان.

كيف تتم مواجهة فرض الضريبة على الأرباح العقارية (TPI) عند إعادة تقييم ثمن العقار المبيع؟

تتم المواجهة بإثبات عناصر الثمن المصرح به عبر المقارنة مع المعاملات المجاورة وحالة العقار الواقعية وتجهيزاته، والطعن في معايير المرجع العقاري (Référéntiel) الذي تعتمد عليه الإدارة إذا كان جزافاً، وإحالة الملف على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة (CLT).

ما هو السبيل القانوني لرفع الإشعار للغير الحائز (ATD) والحجوزات البنكية غير المشروعة؟

يتم رفع دعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضياً للمستعجلات لإيقاف إجراءات التحصيل أو رفع الحجز، استناداً إلى خروقات مدونة تحصيل الديون العمومية (كعدم توجيه الإنذار القانوني، تقادم الدين الضريبي، أو تقديم ضمانات كافية طبقاً للمادة 117).

هل يحق للأفراد والمقاوالات اللجوء للمحكمة الإدارية مباشرة في النزاع الضريبي؟

يلزم القانون استنفاد المرحلة الإدارية التوجيهية بتقديم تظلم استعطائي/نزاعي أمام مدير الضرائب داخل أجل 6 أشهر من تاريخ وضع جدول الضريبة موضع التحصيل (المادة 235 من CGI)؛ وفي حال الرفض الصريح أو الضمني (مرور 3 أشهر دون جواب) يحق للملزم رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوماً.

كيف تُحدد أتعاب المحامي في القضايا والمنازعات الضريبية؟

تُحدد الأتعاب بالاتفاق وفقاً لأهمية المبالغ الضريبية المتنازع عليها، طبيعة المسطرة (مواكبة فحص، لجان طعن، أو تقاضٍ إداري)، ومدى تعقيد الدفع المحاسبية، وتُثبت باتفاق شفاف ومكتوب.

هل توصلتم بتبليغ تصحيح ضريبي أو إنذار بالتحصيل الجبري؟

سارعوا بعرض رسائل التبليغ وتواريخ التسليم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي لدراسة أوجه البطلان المسطري وإعداد الردود القانونية قبل سقوط الآجال.

[صفحة الاختصاص 5 من 5 : محام في القضاء والمنازعات الإدارية بالمغرب]

محام في القضاء والمنازعات الإدارية بالمغرب

يؤازر مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي، محام بمهنة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض، الخواص والشركات والفلاحين في مواجهة القرارات الإدارية المعيبة، دعاوى الإلغاء لتجاوز السلطة، والمسؤولية الإدارية والتعويض أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض.

تخضع المنازعة الإدارية لمقتضيات القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية؛ حيث يتعين رفع دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة داخل أجل 60 يوماً من تاريخ التبليغ أو النشر (الفصل 23)، أو بعد رفض التظلم الاستعراضي، مع تدقيق عيوب القرار الإداري (غياب الاختصاص، الشكل، انعدام التعليل، مخالفة القانون، والانحراف في استعمال السلطة).

يتراجع المكتب في قضايا القضاء الشامل والمسؤولية الإدارية عن أضرار المرافق العمومية، ومنازعات الاعتداء المادي على الملكيات الخاصة دون سلوك مسطرة نزع الملكية القانونية (القانون 7.81)، والمطالبة بالتعويضات العادلة وجبر الضرر الكامل.

تشمل الممارسة معالجة نزاعات قرارات التعمير، رخص البناء والتجزئة، الطعن في قرارات سحب الرخص والقرارات الضبطية، ومنازعات صفقات وموظفي الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

الترافع أمام المحاكم الإدارية وحماية الحقوق ضد الشطط الإداري

ترتكز خطة الدفاع على التحقق الصارم من صفة القرار، احترام مواعيد الطعن، وتكييف أركان الشطط في استعمال السلطة أو الخطأ المرفقي.

- دعاوى الإلغاء لتجاوز السلطة (الشطط) : رفع دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية لمخالفة القانون، غيب الاختصاص، أو انعدام السبب أمام المحاكم الإدارية ومحكمة النقض.
- الاعتداء المادي ونزع الملكية للمنفعة العامة : مواجهة وضع يد الإدارة على العقارات خارج مسطرة القانون 7.81 (الاعتداء المادي)، والمطالبة بالتعويض عن فقدان الملكية والحرمان من الاستغلال.
- منازعات التعمير ورخص البناء والتجزئة : الطعن في قرارات رفض تسليم رخص البناء، السكن، قرارات الهدم، أو قرارات إيقاف الأوراش والتجزئات العقارية المخالفة للضوابط القانونية.
- دعاوى القضاء الشامل والمسؤولية الإدارية : المطالبة بالتعويض عن أضرار الأشغال والمرافق العمومية، الحوادث المرفقية، ومسؤولية الدولة والجماعات الترابية عن أعمالها الضارة.
- المنازعات المتعلقة بالملك العام والخاص للدولة : الترافع في نزاعات رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، تحديد حدوده، وحماية المراكز القانونية للشركات والخواص إزاء الإدارة.
- مساطر إيقاف التنفيذ والصعوبات الوقتية : تقديم طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية ذات الأثر الفوري الخطير أمام قضاء المستعجلات الإداري لدوره الأضرار التي يتعذر تداركها.

مراحل المسطرة الإدارية من التظلم إلى التنفيذ الجبري

لا يكفي ثبوت الضرر لكسب الدعوى الإدارية؛ بل يتوقف الأمر على احترام الآجال ومخاطبة الجهة الإدارية ذات الصلة القانونية.

1. دراسة مشروعية القرار وتاريخ التبليغ : فحص شهادة التبليغ، توجيه التظلم الاستعراضي أو الرئاسي داخل أجل 60 يوماً متى كان ذلك في مصلحة الموكل لقطع التقادم.
2. صياغة المقال الافتتاحي وتأسيس الدفع : تحرير المقال وتأسيسه على خروقات القانون 41.90 وقواعد الفقه الإداري، وإرفاق النسخ والوثائق والمستندات الإدارية.
3. الترافع ومتابعة تنفيذ الأحكام ضد الإدارة : متابعة مساطر التحقيق والخبرة، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام ومواجهة الامتناع عن التنفيذ.

أسئلة شائعة حول القضاء والمنازعات الإدارية بالمغرب

تتضمن هذه التوضيحات مبادئ توجيهية عامة، وتظل دراسة القرار الإداري وتاريخ تبليغه حاسمة لاحترام أجل 60 يوماً المسقط للدعوى.

ما هو الأجل القانوني لرفع دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة بالمغرب؟

يحدد الفصل 23 من القانون رقم 41.90 أجلاً مدته 60 يوماً لرفع دعوى الإلغاء، ويتبدئ من تاريخ نشر القرار الإداري أو تبليغه إلى المعني بالأمر؛ وإذا قُدم تظلم إداري استعراضي داخل هذا الأجل، فإن سكوت الإدارة لمدة 60 يوماً يعتبر رفضاً ضمناً يفتح أجلاً جديداً مدته 60 يوماً للطعن القضائي.

ما هو مفهوم 'الاعتداء المادي' وكيف تتم مقاضاة الإدارة بشأنه؟

الاعتداء المادي هو استيلاء الإدارة على ملك عقاري خاص أو الشروع في أشغال فوقه دون سند قانوني وبمعزل عن إجراءات نزع الملكية المحددة في القانون 7.81؛ ويختص القضاء الإداري بالبت فيه بالحكم بتعويض كامل وشامل يوازي القيمة الحقيقية للعقار وتاريخ الاستيلاء عليه، وتختص محاكم الموضوع بإرجاع الحالة إن أمكن.

كيف يتم إيقاف تنفيذ قرار إداري يلحق ضرراً فادحاً بالنشاط أو العقار؟

يحق للمعني تقديم طلب استعجالي لإيقاف تنفيذ القرار الإداري بالتزامن مع دعوى الإلغاء طبقاً للفصل 24 من القانون 41.90، شريطة إثبات قيام أسباب جدية ترجح إلغاء القرار وأن يؤدي تنفيذه إلى نتائج يتعذر تداركها.

هل يلزم توكيل محام في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية؟

نعم، طبقاً للمادة 3 من القانون 41.90 والمادة 31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، تُرفع الدعاوى وجوباً بمقال مكتوب وموقع من طرف محامٍ مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب ومقبول للترافع أمامها.

ما الإجراءات المتبعة عند امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به؟

يتم توجيه إعدار رسمي بالتنفيذ عبر كتابة الضبط، واستصدار أمر قضائي بالغرامة التهديدية ضد الإدارة الممتنعة أو فتح مسطرة الحجز لدى الغير على اعتماداتها المالية متى سمح القانون بذلك لضمان استيفاء الحقوق المحكوم بها.

هل تضررت من قرار إداري جائر أو اعتداء مادي على عقارك؟

بادروا بعرض ملفكم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمخمدية فور تسلم القرار لدراسة أوجه الطعن ومباشرة الإجراءات قبل فوات أجل 60 يوماً.

[صفحة الموقع : فهرس الأدلة القانونية والتوجيهية]

الإحاطة بالأحكام القانونية والمساطر القضائية قبل مباشرة الإجراءات

دراسات ومذكرات توجيهية عملية في منازعات التحفيظ، أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي والأراضي المشاعة، التركات، القضاء الإداري والتحصيل الضريبي بالمغرب.

تتضمن هذه الأدلة مبادئ توجيهية وإضاءات قانونية عامة؛ ولا تغني عن فحص وثائق الملكية، الرسوم العدلية، وتحديد الآجال القانونية الخاصة بكل نازلة.

[دليل قانوني 01 من 15 : مسطرة التحفيظ العقاري في المغرب: من إيداع المطلب إلى تأسيس الرسم العقاري]

مسطرة التحفيظ العقاري في المغرب: من إيداع المطلب إلى تأسيس الرسم العقاري

تخضع مسطرة التحفيظ العقاري لمقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07، حيث تترتب على تأسيس الرسم العقاري آثار تطهيرية حاسمة تسقط كافة الحقوق غير المقيدة.

يهدف التحفيظ العقاري إلى إخضاع الملك العقاري للنظام العيني وإشهار الحقوق العينية المترتبة عليه، وتوج المسطرة بقرار المحافظ بتأسيس رسم عقاري يكسب الملكية حجية مطلقة ونهائية وغير قابلة للطعن (الفصلان 1 و 62 من ظهير التحفيظ العقاري).

تبدأ المسطرة بإيداع مطلب التحفيظ مدعماً بأصول الرسوم وسندات التملك، وتجر عبر عمليات التحديد القانوني والمهندسي برئاسة مهندس مساح طبوغرافي محلف منتدب من المحافظة العقارية، مع إشهار ونشر خلاصة المطلب بالجريدة الرسمية وتعليقها بالمحكمة والسلطة المحلية.

النقاط الرئيسية

- الرسم العقاري يتمتع بحجية نهائية وتطهيرية مطلقة؛ ولا يمكن إبطاله أو الطعن فيه بأي وجه بعد تأسيسه (الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري).
- عملية التحديد هي إجراء قانوني وإشهادي وميداني جوهرية يترتب على التخلف عنه دون عذر مقبول إلغاء المطلب.
- أجل التعرض العادي محدد قانوناً في شهرين من تاريخ نشر الإشعار بانتهاء التحديد بالجريدة الرسمية (الفصل 24).

الحجية المطلقة للرسم العقاري وقاعدة التطهير

يكسب الرسم العقاري المؤسس بمقتضى قرار المحافظ على الأملاك العقارية قوة ثبوتية قطعية؛ إذ يظهر العقار من جميع الحقوق السابقة غير المسجلة، ولا يترك للمتضرر في حال ثبوت التدليس سوى حق المطالبة بالتعويض المالي الشخصي ضد مرتكب التدليس (الفصل 64 من ظهير 1913).

أما في العقار غير المحفوظ (الملكية العدلية)، فتظل الحقوق خاضعة لقواعد الإثبات الشرعية في مدونة الحقوق العينية، وتكون الملكية قابلة للطعن والمنازعة بالاستحقاق أو الحيازة المكسبة. لذلك يُعد التحفيظ الضمانة القانونية القصوى للملكية العقارية.

- التحقق من رقم الرسم العقاري وخلوه من التقييدات الاحتياطية أو الحجوزات أو الرهون الرسمية.
- مطابقة التصميم العقاري الطبوغرافي مع واقع البناء والحدود على الأرض.
- سحب شهادة الملكية والبيان المساحي من بوابة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

المراحل القانونية والإجرائية لمسطرة التحفيظ

يودع المطلب بالمحافظة العقارية المختصة مكانياً مشفوعاً بأصول الرسوم ومصاريف الوجيبة، ويعين المحافظ تاريخ عملية التحديد التي يقوم بها مهندس مساح طبوغرافي مع وضع الأنصاب والحدود المؤقتة وتحرير محضر رسمي.

تتولى المحافظة إشهار خلاصة المطلب وتاريخ التحديد بالجريدة الرسمية وتوجيه ملخصات للتعليق بالمحكمة الابتدائية ومقر السلطة المحلية، ويفتح أجل شهرين من تاريخ نشر إشعار انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية لتلقي التعرضات.

- إيداع مطلب التحفيظ وسندات التملك وأداء الرسوم الواجبة.
- نشر خلاصة المطلب بالجريدة الرسمية وتوجيه الإعلانات للتعليق.
- إنجاز عملية التحديد الميداني ووضع الأنصاب بحضور المجاورين وطالب التحفيظ.
- انصرام أجل التعرضات وإصدار قرار تأسيس الرسم العقاري أو الإحالة على القضاء.

التدقيق القانوني للعقار قبل التعاقد والتفويت

يلزم فحص شهادة الملكية العقارية والتأكد من تطابق هوية المالك وحصصه الشائعة، وخلو الرسم من تقييد احتياطي مبني على دعوى استحقاق، أو حجز تحفظي أو تنفيذي لفائدة الخزينة أو الأغيار، أو ارتفاعات عدم البناء وحق المرور.

يجب التأكد من مطابقة الحدود الطبوغرافية للتصميم العقاري؛ إذ إن تداخل البناء في ملك الجار أو الممر العام قد يؤدي إلى دعاوى الهدم والتعويض حتى في العقار المحفوظ.

حصول المشتري على شهادة عقارية خالية من التقييدات لا يعفيه من فحص العقار ميدانياً للتأكد من عدم وجود حائز فعلي أو منازعة جارية لم يتم تقييدها بعد.

منازعات مسطرة التحفيظ والتعرضات أمام القضاء

يحق لكل ذي مصلحة ينازع في أصل الحق أو مداه أو حدوده إيداع تعرضه كتابة أو شفاهة أمام المحافظة العقارية داخل أجل شهرين من نشر انتهاء التحديد (الفصل 24)، أو تقديم تعرض استثنائي أمام المحافظ بشروط مشددة قبل تأسيس الرسم (الفصل 29).

في حال عدم تسوية التعرض صلحاً، يحيل المحافظ الملف على المحكمة الابتدائية المختصة للبت في صحة التعرض من عدمه دون البت في أصل ملكية طالب التحفيظ، ويتحمل المتعرض عبء إثبات ادعائه بصفته مدعياً في دعوى التحفيظ.

- احترام الأجل القانوني للتعرض وأداء الوجبة القضائية ورسم التوصيل داخل أجل 3 أشهر من توجيه الملف للمحكمة.
- تقديم سندات تملك ورسم عدلية مستوفية لشروط الحياة والإثبات الشرعي.
- طلب إجراء معاينة قضائية وخبرة طبوغرافية لتطبيق الرسوم عند تداخل الحدود.

الوثائق الضرورية لملف مسطرة التحفيظ والتعرض

تتوقف سلامة الملف على التدقيق المستندي المسبق وجمع الرسوم الثبوتية قبل مباشرة الإجراءات لدى المحافظة العقارية.

- أصول الرسوم العدلية أو العقود الرسمية المثبتة للملكية وسلسلة التفويطات.
- شهادة الملكية العقارية أو وصل إيداع مطلب التحفيظ ومراجعته.
- التصميم العقاري الطبوغرافي المنجز من طرف مهندس مساح طبوغرافي معتمد.
- محاضر التحديد المؤقت وإشعارات النشر بالجريدة الرسمية.
- رسم الإرث والوكالات الرسمية عند تعدد المالكين أو الورثة.

أسئلة شائعة حول مسطرة التحفيظ العقاري بالمغرب

ما هي القيمة القانونية للرسم العقاري بعد تأسيسه من طرف المحافظ؟

يخضع الرسم العقاري بحجية مطلقة وتطهيرية نهائية وفق الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري؛ حيث يبطل كل ما عداه من الرسوم السابقة ويظهر العقار من كافة الادعاءات بالملكية، ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه أمام القضاء حتى ولو استند الطاعن إلى رسوم ملكية صحيحة سابقة.

ما هو الأجل القانوني لتقديم التعرض على مطلب التحفيظ العقاري؟

الأجل العادي هو شهران يبتدئان من تاريخ نشر الإشعار بانتهاء التحديد في الجريدة الرسمية (الفصل 24)؛ ويمكن بصفة استثنائية للمحافظ قبول تعرض خارج هذا الأجل وقبل توجيه الملف للمحكمة إذا أدلى المتعرض بأسباب قاهرة تبرر تأخره وأرفق وثائق الإثبات (الفصل 29).

من يتحمل عبء الإثبات في دعاوى التعرض المخالة على القضاء العقاري؟

يُعتبر المتعرض بمثابة المدعي في دعوى التحفيظ طبقاً لاجتهاد محكمة النقض المستقر، وعليه يقع عبء إثبات حقوقه وتقديم حججه ورسومه الدامغة؛ فإذا عجز عن إثبات حيازته أو صحة سنده حُكم بعدم صحة تعرضه واستمرت مسطرة التحفيظ لفائدة طالب التحفيظ.

ما أثر التقييد الاحتياطي (Prénation) على الرسم العقاري؟

التقييد الاحتياطي هو إجراء تحفظي يُسجل بالرسم العقاري للحفاظ مؤقتاً على رتبة حق عيني متنازع بشأنه (الفصل 85 من ظهير 1913)؛ وتختلف مدته بين 10 أيام بناءً على سند، أو شهر بناءً على أمر رئيس المحكمة بمدد لـ 6 أشهر إذا رُفعت دعوى في الموضوع، أو طيلة سريان الدعوى إذا قُدم مقال افتتاحي للدعوى.

هل ترغبون في مباشرة مسطرة تحفيظ عقاركم أو مواجهة تعرض جائر؟

تفضلوا بعرض رسومكم ومستنداتكم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي لدراسة الملف وتأمين ملكيتكم وصيانتها طبقاً لظهير التحفيظ العقاري.

[دليل قانوني 02 من 15 : نزاع الملكية للمنفعة العامة والتعويض القضائي في المغرب]

نزاع الملكية للمنفعة العامة والتعويض القضائي في المغرب

تخضع مسطرة نزاع الملكية للمنفعة العامة لمقتضيات القانون رقم 7.81، حيث يضمن الدستور المغربي صيانة الملكية الخاصة وعدم نزاعها إلا طبقاً للإجراءات القانونية وبمقابل تعويض عادل ومسبق.

ينظم القانون رقم 7.81 نزاع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت؛ وتتم المسطرة عبر مرحلتين: مرحلة إدارية تبدأ بإعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي والبحث الإداري وإشهار المشروع، ومرحلة قضائية أمام المحكمة الإدارية للبت في نقل الملكية والإذن بالحيازة وتحديد التعويض العادل.

يتعين على المالك فحص قرارات التخلي والآجال المسقط، والاعتراض على تقييمات اللجنة الإدارية للتقويم المخفضة، وطلب خبرة قضائية منصفة تعكس القيمة التجارية الحقيقية للعقار والمغروسات وفقدان الاستغلال.

النقاط الرئيسية

- لا تنتقل الملكية إلى الجهة النازعة للملكية إلا بصدر حكم قضائي نهائي عن المحكمة الإدارية وأداء أو إيداع التعويض بصندوق الإيداع والتدبير.
- يحق للمالك المطالبة بنزع ملكية مجموع العقار إذا أدى اقتطاع الجزء إلى جعله غير صالح للاستعمال المقصود منه (الفصل 23 من القانون 7.81).
- استيلاء الإدارة على العقار دون سلوك مسطرة القانون 7.81 يشكل اعتداءً مادياً موجباً للتعويض الكامل والشامل عن الحرمان من الملكية.

المراحل الإدارية والقضائية لمسطرة نزاع الملكية

تبدأ المرحلة الإدارية بنشر مرسوم إعلان المنفعة العامة بالجريدة الرسمية، يليه مقرر التخلي الذي يحدد القطع المعنية بالنزع والبحث العلني الممتد لشهرين لتلقي ملاحظات المالكين والتعويضات المقترحة من اللجنة الإدارية للتقويم.

عند عدم حصول الاتفاق بالتراضي، ترفع الإدارة مقالاً أمام قاضي نزاع الملكية بالمحكمة الإدارية للمطالبة بالإذن في الحيازة مقابل إيداع التعويض الاحتياطي، ونقل الملكية وتحديد التعويض النهائي بعد إجراء خبرة قضائية.

- تحديد المقرر المرتبط بالمنفعة العامة وتصميم المشروع.
- التحقق مما إذا كان النزاع يشمل كامل القطعة أو جزءاً منها.
- الاحتفاظ بالتبليغات ومراجع المسطرة.

حصر الأضرار وإثبات صفة المالك وذوي الحقوق

يلزم الإدلاء بشهادة الملكية العقارية أو الرسوم العدلية الصحيحة لإثبات الصفة والمشروعية، مع استيفاء وثائق الإثابة وتحديد أنصبة الورثة عند الشياح لسحب التعويضات دون تعقيد.

يشمل التعويض القانوني كافة عناصر الضرر المادي المباشر: قيمة الأرض العارية، المنشآت والمباني، المغروسات والآبار وشبكات الري، فضلاً عن تعويض فقدان الأصل التجاري والحرمان من الاستغلال الفلاحي.

يجب معالجة النزاع بين الورثة أو النقص في تسلسل الملكية بالتوازي مع تتبع آجال مسطرة نزاع الملكية.

مناقشة التعويض ومعايير الخبرة القضائية الإدارية

تعتمد المحكمة الإدارية في تحديد التعويض على مقتضيات الفصل 20 من القانون 7.81، الذي ينص على تقدير قيمة العقار يوم صدور مقرر التخلي دون أخذ البناءات أو الغرس المحدثة بعده بنية المضاربة بعين الاعتبار.

يتم تكليف خبير قضائي عقاري محلف لإجراء معاينة ميدانية والاعتماد على أسعار السوق الحقيقية والمعاملات المجاورة، وبحق للمحامي مناقشة تقرير الخيرة وتقديم مذكرات تعقيبية لإصلاح أي إجحاف في التقييم.

- الرسوم والعقود والوثائق العقارية.
- تصاميم الوعاء والمساحة المشمولة بالنزع.
- العناصر الموضوعية للقيمة وخصائص الاستغلال.
- المعاينات والصور ووثائق التجهيزات الموجودة.

دعاوى الاعتداء المادي ومواجهة وضع يد الإدارة الجائر

إذا أقدمت الإدارة على احتلال عقار أو شق طريق فوقه دون استصدار مقرر التخلي وإيداع التعويض طبقاً للقانون، فإن تصرفها يُكيف قانوناً بـ 'الاعتداء المادي' (Voie de fait).

يخول الاعتداء المادي للمالك اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب التعويض الكامل استناداً إلى قيمة العقار وقت صدور الحكم القضائي، مع المطالبة بتعويض مستقل عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاستيلاء.

الوثائق الضرورية لملف نزع الملكية والتعويض

تتوقف قوة الملف على إثبات الحقوق وعلى الوصف الدقيق للعقار والمساحة المشمولة بالمشروع لضمان التعويض العادل.

- الرسم العقاري أو شهادة الملكية أو الرسوم العدلية الأصلية للملكية.
- نسخة من مقرر التخلي وإعلان المنفعة العامة المنشورين بالجريدة الرسمية.
- تصميم الوعاء العقاري وتصميم الجزء المشمول بنزع الملكية المقتطع.
- تقارير معاينة منجز بواسطة مفوض قضائي تثبت واقع العقار والمغروسات والتجهيزات.
- رسم الإرث والوكالات عند تعدد الورثة والشركاء على الشياخ.

أسئلة شائعة حول نزع الملكية والتعويض بالمغرب

هل يحق للمالك رفض مقرر نزع الملكية للمنفعة العامة؟

لا يحق للمالك منع نزع الملكية إذا ثبتت المنفعة العامة الحقيقية لمشروع عمومي (طرق، سدود، منشآت عامة)؛ لكن يحق له الطعن بالإلغاء في مشروعية مرسوم المنفعة العامة أو مقرر التخلي أمام القضاء الإداري للشطط في استعمال السلطة، أو مناقشة مدى جدية المنفعة العامة، والاعتراض الحازم على قيمة التعويض المعروض.

كيف يتم تحديد قيمة التعويض المالي عن نزع الملكية بالمحكمة الإدارية؟

تأمر المحكمة الإدارية بندب خبير عقاري محلف يقوم بمعاينة العقار وتحديد قيمته بناءً على موقعه، طبيعته، تجهيزاته، وأسعار المعاملات العقارية المشابهة في المنطقة وفق مقتضيات الفصل 20 من القانون 7.81؛ وبحق للطرفين مناقشة تقرير الخبير وطلب خيرة مضادة عند الاقتضاء.

ما هو الأجل المحدد للإدارة لرفع دعوى نقل الملكية بعد مقرر التخلي؟

تحدد مدة صلاحية مقرر إعلان المنفعة العامة في سنتين ومقرر التخلي في سنتين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛ ويتعين على الإدارة إيداع مقال نقل الملكية داخل هذا الأجل، وإلا سقطت صلاحية المقرر واستعاد المالك كامل حريته في التصرف في ملكه.

ما الفرق بين نزع الملكية والاعتداء المادي من طرف الإدارة؟

نزع الملكية مسطرة قانونية منظمة بالقانون 7.81 تتضمن إشهاراً وبحثاً إدارياً وأداء تعويض مسبق؛ أما الاعتداء المادي فهو استيلاء فعلي للإدارة على عقار مواطن دون سند أو مسطرة، ويختص القضاء الإداري بالحكم بتعويض يراعي القيمة الحالية للعقار والتعويض عن الحرمان من الانتفاع.

هل صدر مقرر نزع ملكية لعقاركم أو تعرضتم لاعتداء مادي من الإدارة؟

بادروا بعرض الإشعارات والرسوم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي لموازرتكم أمام القضاء الإداري وضمان تحصيل تعويض عادل ومنصف.

[دليل قانوني 03 من 15 : التعرض على مطلب التحفيظ العقاري في المغرب: القواعد والآجال والإثبات]

التعرض على مطلب التحفيظ العقاري في المغرب: القواعد والآجال والإثبات

يُعتبر التعرض الوسيلة القانونية الوحيدة التي خولها المشرع للأغيار لصيانة حقوقهم العينية في مواجهة طالب التحفيظ قبل تأسيس الرسم العقاري النهائي المطهر.

يشكل نشر مطلب التحفيظ وإجراء التحديد القانوني فرصة للأغيار الذين يدعون حقاً عينياً على العقار لتقديم تعرضهم أمام المحافظة العقارية (الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري)، بهدف منع تأسيس الرسم العقاري أو المطالبة باستثناء حقوقهم.

يتطلب تقديم التعرض أو الدفاع في مواجهته تدقيقاً في موضوع النزاع (ملكية كلية، شياع، ارتفاق، أو حدود)، واحترام الآجال المسقط، والتأكد من أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة داخل الآجال تحت طائلة إلغاء التعرض بقوة القانون.

النقاط الرئيسية

- أجل التعرض العادي هو شهران من تاريخ نشر انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، ولا يُقبل بعده إلا التعرض الاستثنائي بشروط الفصل 29.
- يلزم المتعرض بأداء الرسوم القضائية ورسم المرافعة داخل أجل 3 أشهر من تاريخ إنذاره من طرف المحافظ تحت طائلة إلغاء التعرض (الفصل 32).
- المتعرض يُعد مدعياً في دعوى التحفيظ العقاري، ويتحمل عبء الإثبات بحجج ورسوم أقوى من حجة طالب التحفيظ الحائز.

تحديد موضوع التعرض والصفة القانونية للمتعرض

قد ينصب التعرض على ملكية مجموع العقار موضوع المطلب، أو على جزء مفرز منه، أو على حصة شائعة ناتجة عن إرث أو شراء، أو على حق عيني كالانتفاع أو الارتفاق أو الرهن، أو على مجرد تحديد الحدود.

يتعين على المتعرض بيان صفته ومصلحته ومركزه القانوني بدقة وإرفاق كافة سندات التملك والرسوم العدلية والمستندات الثبوتية المؤيدة لادعائه طبقاً للفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري.

- رقم مطلب التحفيظ واسم العقار وموقعه بدقة.
- طبيعة الحق المتنازع بشأنه ومستنده القانوني.
- بيان مساحة وحدود الجزء المشمول بالتعرض على التصميم.
- هوية وصفة المتعرض والأطراف المعنية.

وسائل الإثبات وترجيح الرسوم أمام قضاء التحفيظ

تخضع رسوم الملكية العدلية لقواعد الترجيح الفقهية ومدونة الحقوق العينية (المادة 241)؛ حيث تُرجح البيئة المستوفية لشروط الملك التام (واضع اليد، المتصرف، هادئاً، منسوباً لأصل الملك، ومستوفياً للمدة المشترطة).

عند تدافع الحجج، تطلب المحكمة إجراء خيرة طبوغرافية لتطبيق الرسوم على أرض الواقع وتحديد معالم العقار ومقارنتها بالحدود المادية والتصاميم العقارية المعتمدة.

مجرد تقديم شهادة إدارية أو إشهاد عدلي باللفيف لا يكفي لإثبات الملكية في مواجهة حائز بسند رسمي ما لم يستوف شروط رسم الملكية الشرعي الكامل.

مسار النزاع: من المحافظة العقارية إلى المحكمة الابتدائية ومحكمة النقض

يحاول المحافظ إجراء صلح بين طالب التحفيظ والمتعرض؛ فإذا تعذر الصلح يحيل المحافظ الملف على المحكمة الابتدائية المختصة للبت في صحة التعرض من عدمه دون الحكم بالملكية لطالب التحفيظ.

تبت المحكمة الابتدائية في حدود ما هو مدعى به في التعرض، وتقبل أحكامها الاستئناف أمام غرفة المشورة أو الغرفة العقارية بمحكمة الاستئناف، ثم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض.

- أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة داخل أجل 3 أشهر تحت طائلة إلغاء التعرض (الفصل 32).

- تتبع إحالة الملف على كتابة ضبط المحكمة وتعيين القاضي المقرر.
- حضور عمليات الوقوف على عين المكان والمعاينة القضائية التي تأمر بها المحكمة.

استراتيجية طالب التحفيظ في مواجهة التعرضات الكيدية

يحق لطالب التحفيظ منازعة صفة المتعرض والدفع ببطلان سنده وعدم استيفائه لشروط الحياة أو عدم انطباق رسومه على العقار موضوع المطلب، أو الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية لإسقاط التعرض إدارياً.

إذا ثبت للمحكمة أن التعرض كان كيدياً أو تعسفياً وصادراً عن سوء نية، يحكم على المتعرض بغرامة مدنية لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مع حفظ حق طالب التحفيظ في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن عرقلة التحفيظ (الفصل 48 من ظهير 1913).

الوثائق الأساسية لإقامة ومواجهة التعرض

يُعد التعرض انطلاقةً من وثائق مطلب التحفيظ الفعلية لضمان قبوله شكلاً وموضوعاً وتقادي الإلغاء.

- وصل إيداع التعرض المتضمن لتاريخه ومراجعته بالمحافظة العقارية.
- أصول الرسوم العدلية أو العقود الرسمية المؤيدة للتعرض وسلسلة التملك.
- محضر التحديد المؤقت والتصميم الطبوغرافي المنجز من طرف المحافظة.
- وصل أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة لدى صندوق كتابة الضبط.
- المقالات والمذكرات الجوابية وتقارير الخبرات القضائية السابقة إن وجدت.

أسئلة شائعة حول التعرض على مطلب التحفيظ بالمغرب

ما هو الأجل الحاسم لأداء الرسوم القضائية بعد إحالة التعرض على القضاء؟

ينص الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل بالقانون 14.07 على أنه يتعين على المتعرض أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة داخل أجل 3 أشهر من تاريخ تبليغه بالإنذار؛ فإذا لم يؤديها داخل هذا الأجل اعتبر تعرضه لاغياً بقوة القانون وأمر المحافظ بمواصلة التحفيظ دون الرجوع إلى القضاء.

هل يمكن تقديم تعرض استثنائي بعد انصرام أجل الشهرين القانوني؟

نعم، يجوز بصورة استثنائية للمحافظ على الأملاك العقارية قبول تعرض خارج الأجل طبقاً للفصل 29، شريطة تقديمه قبل توجيه الملف إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية، مع إدلاء المتعرض بالوثائق والمستندات الدامغة وتبرير الأسباب القاهرة التي منعت من تقديم التعرض داخل الأجل القانوني.

ما هو الدور المحدد للمحكمة عند البت في ملف التحفيظ العقاري؟

ينحصر اختصاص المحكمة في البت في وجود الحق المدعى به من طرف المتعرض ومدى صحته ونطاقه، ولا تحكم المحكمة أبداً بتملك العقار لطالب التحفيظ؛ فإذا قضت بصحة التعرض كلياً أو جزئياً فإن المحافظ يمثل للحكم بتعديل المطلب أو إلغائه، وإذا قضت بعدم صحته يستمر المحافظ في إجراءات تأسيس الرسم العقاري.

ما هي عواقب التعرض التعسفي الصادر بسوء نية لابتزاز طالب التحفيظ؟

ينص الفصل 48 من ظهير التحفيظ العقاري على أن كل تعرض يثبت أنه تعسفي أو كيدي يعاقب صاحبه بغرامة مدنية لصالح الوكالة لا تقل عن 10% من قيمة العقار، بالإضافة إلى حق طالب التحفيظ في مقاضاة المتعرض للمطالبة بتعويضات مدنية كاملة عن تعطيل استغلال العقار أو ضياع فرصة البيع.

هل يُفَع تعرض جائر ضد مطلبكم أو ترغبون في قيد تعرض لحماية عقاركم؟

تواصلوا مع مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويضي بالمحمدية لتدقيق الوثائق والمساطر ونيابة قانونية محكمة أمام المحافظة العقارية وقضاء التحفيظ.

[دليل قانوني 04 من 15 : أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي بالمغرب: النظام القانوني والمنازعات وانتقال الحقوق]

أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي بالمغرب: النظام القانوني والمنازعات وانتقال الحقوق

مواكبة القضايا والمنازعات المتعلقة بأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي، سواء خلال حياة المستفيدين أو بعد وفاتهم، بما يشمل قضايا الإرث وانتقال الحقوق، مع مراعاة النظام القانوني الخاص بهذه الأراضي.

تخضع الأراضي الموزعة في إطار الإصلاح الزراعي والمنصوبة ضمن تعاونيات فلاحية لنظام تشريعي خاص متميز عن القواعد العامة للملكية العقارية العادية، ولا سيما بمقتضى ظهير 1-72-277 والنصوص القانونية المعدلة والمتضمنة له.

ويتدخل المكتب في مواكبة الفلاحين والمستفيدين والورثة في كافة الإشكالات والمنازعات الناشئة حول هذه الأراضي، سواء أثناء حياة المستفيدين أو بعد وفاتهم، خصوصاً في ما يرتبط بتسوية وضعية القطع الممنوحة، وقواعد الاستغلال، وانتقال الحقوق والإرث وتفادي النزاعات المعطلة للاستغلال الفلاحي.

النقاط الرئيسية

- تخضع أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي لضوابط تشريعية خاصة تميزها عن الملكيات العقارية الخاصة العادية وعن الشياخ العام.
- يشمل اختصاص المكتب النزاعات الناشئة خلال حياة المستفيدين (شروط الاستغلال، تسوية الوضعية، والعلاقة بالتعاونية) وكذا بعد وفاتهم.
- تخضع قضايا الإرث وانتقال الحقوق في هذه الأراضي لمساطر وشروط قانونية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على تماسك الاستغلالية الفلاحية وتسوية حقوق الورثة.

النظام القانوني الخاص بأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي

أُسندت هذه الأراضي لفائدة فلاحين مستفيدين انتظموا في إطار تعاونيات الإصلاح الزراعي بمقتضى نصوص قانونية تفرض شروطاً محددة للاستغلال والوفاء بالالتزامات المالية والتنظيمية قبل الوصول إلى تسوية الوضعية والتملك النهائي.

يقتضي التعامل مع أي نزاع أو تصرف فحص السند الأصلي للتوزيع، ووضعية القطعة داخل التعاونية، ومطابقة البيانات مع السجلات العقارية بالمحافظة العقارية المختصة.

- سند التوزيع ومحاضر التسليم وتحديد رقم القطعة الأرضية.
- وضعية العضوية في التعاونية الفلاحية للإصلاح الزراعي وأداء الالتزامات.
- الرسم العقاري والتقييدات أو الشروط المضمنة به.

حقوق المستفيدين ومنازعات الاستغلال حال الحياة

يلزم القانون المستفيدين بالاستغلال الفعلي والشخصي للقطعة الفلاحية؛ وتنشأ خلال حياة المستفيد عدة نزاعات قد تتعلق بمحدود القطعة، أو المنازعات مع التعاونية أو مع الغير، أو مساطر إسقاط الحق في الاستفادة، أو إجراءات رفع القيود وتسوية الوضعية القانونية.

يتولى المكتب دراسة السندات القانونية والمحاضر للدفاع عن حقوق المستفيد في استمرارية استغلاله وحماية مركزه القانوني أمام الجهات الإدارية والقضائية.

نمنع النصوص المنظمة لأراضي الإصلاح الزراعي أي تفويتات عشوائية أو مخالفة للضوابط القانونية المشتتة لرفع القيود وتسوية الملكية.

قضايا الإرث وانتقال الحقوق بعد وفاة المستفيد

تكسب مسألة وفاة المستفيد من أرض الإصلاح الزراعي حساسية خاصة؛ إذ وضع المشرع قواعد خاصة لضبط انتقال الحقوق لفائدة الورثة أو أحدهم وفق شروط ومعايير محددة قانوناً، بما يمنع التجزئة المفرطة للقطعة الفلاحية.

يواكب المكتب ورثة المستفيد في تسوية الإجراءات الإدارية والقضائية لانتقال الحقوق، وحل النزاعات التي قد تنشأ بين الورثة بشأن منؤول إليه القطعة أو تعويض باقي المستحقين، وتثبيت الحقوق لدى المحافظة العقارية.

- إعداد ملف الإرث وفحص توافر الشروط القانونية لانتقال الاستغلال.
- تسوية حقوق كافة الورثة رضائياً أو عبر المساطر القضائية المختصة.
- استكمال إجراءات التقييد العقاري ونقل الحقوق بصورة نهائية.

الوثائق الأساسية لدراسة ملفات أراضي الإصلاح الزراعي

لدراسة ملف نزاع أو تسوية متعلق بأرض من أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي، يتعين توفير الوثائق الآتية :

- سند أو قرار التوزيع الأصلي للقطعة الفلاحية.
- وثائق العضوية في تعاونية الإصلاح الزراعي وإبراء الذمة إن وجد.
- شهادة الملكية أو بيانات الرسم العقاري الصادرة عن المحافظة العقارية.
- رسم الوفاة ورسم الإرث الشرعي في حال وفاة المستفيد الأصلي.
- كافة المحاضر أو المراسلات أو الإنذارات المتوصل بها بشأن القطعة الفلاحية.

أسئلة شائعة حول أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي

ما الذي يميز أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي عن الأراضي الفلاحية العادية؟

تخضع أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي لنظام قانوني خاص محدد بظهير 1-72-277 والنصوص المتممة له، وتخضع لشروط محددة في الاستغلال وعضوية التعاونية، وقواعد خاصة في انتقال الحقوق والتصرف.

كيف تنتقل الحقوق في أرض الإصلاح الزراعي بعد وفاة المستفيد؟

حدد القانون قواعد خاصة لضبط انتقال الحقوق عند وفاة المستفيد لتفادي تفتيت الاستغلالية الفلاحية، حيث تنتقل الحقوق وفق شروط دقيقة إما إلى أحد الورثة الذي تتوفر فيه الشروط القانونية مع تعويض باقي الورثة، أو وفق الآليات المعتمدة قانوناً لتسوية وضعية التركة.

هل يقتصر تدخل المحامي في هذه الأراضي على قضايا الإرث؟

لا يقتصر التدخل على قضايا الإرث؛ بل يشمل مواكبة كافة القضايا والمنازعات المتعلقة بأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي سواء خلال حياة المستفيدين (نزاعات الحدود، الاستغلال، العلاقة بالتعاونية، وتسوية الوضعية) أو بعد وفاتهم (انتقال الحقوق وقسمة التركات).

هل تواجهون نزاعاً أو إشكال إرث يتعلق بأرض تابعة لتعاونيات الإصلاح الزراعي؟

تواصلوا مع مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لدراسة ملفكم وتحديد المسار القانوني الملائم لحماية حقوقكم واستغلاليتكم.

[دليل قانوني 05 من 15 : الخروج من الشيعاء وقسمة العقارات والضيعات في المغرب]

الخروج من الشيعاء وقسمة العقارات والضيعات في المغرب

تنص المادة 27 من مدونة الحقوق العينية على أنه 'لا يجبر أحد على البقاء في الشيعاء'؛ مما يخول لكل شريك حق المطالبة بقسمة المال المشاع رضاءً أو قضاءً.

تنشأ الملكية الشائعة نتيجة الوفاة وانتقال التركة إلى الورثة، أو نتيجة شراء أو هبة مشتركة. وتفرز حالة الشيعاء نزاعات معقدة حول تسيير العقار واستغلاله واستيفاء ثماره، مما يستدعي فض الشيعاء حمايةً للحقوق الاقتصادية للشركاء.

تتوزع مساطر إنهاء الشيعاء بين القسمة الرضائية الموثقة، وقسمة المهايأة الزمنية أو المكانية لحفظ الاستغلال (المواد 313 إلى 315 من مدونة الحقوق العينية)، ودعوى القسمة القضائية التي تقود إما إلى قسمة عينية عادلة أو إلى التصفية بالبيع بالمراد العلني.

النقاط الرئيسية

- لكل شريك الحق في طلب الخروج من الشيعاء في أي وقت، ولا يلزم إجماع الشركاء لرفع دعوى القسمة القضائية (المادة 27).
- القسمة العينية هي الأصل؛ ولا يلجأ إلى البيع بالمراد العلني إلا إذا تعذرت القسمة العينية أو ألحقت نقصاً كبيراً في قيمة العقار (المادة 317).
- قسمة المهايأة تمكن الشركاء من تنظيم الانتفاع الدوري أو المكاني بالعقار المشاع دون تفويته أو بيعه بالمراد.

حصر الحقوق الشائعة وسندات الملكية والأنصبة

- يلزم لتأسيس ملف القسمة حصر الرسوم العقارية أو العدلية وسلسلة التملك، وتحديد هوية كافة الشركاء على الشيعاء وأنصبتهم الموثقة أو الكسرية بدقة.
- تجب معالجة الديون وحقوق الدائنين المقيدة بالرسم العقاري والرهون الرسمية؛ حيث يتعين إدخال الدائنين أصحاب الرهون في الدعوى لضمان عدم الطعن في إجراءات القسمة أو بطلانها.
- سحب شهادة عقارية حديثة تبين الشركاء والتقييدات والحجوزات.
 - حصر الورثة بموجب رسم الإرث ومطابقة الحصص الإرثية شرعاً.
 - فحص مدى قابلية العقار للقسمة المادية المفردة وفق ضوابط التعمير أو القوانين الفلاحية.

القسمة الرضائية والمخارجة وإسناد الحصص

تعتبر القسمة الرضائية السبيل الأمثل والأسرع لتفادي مصاريف القضاء والمزاد؛ وتتم بإجماع كافة الشركاء بموجب محضر رسمي أو ثابت التاريخ يحرره محامٍ مقبول لدى محكمة النقض أو موثق (المادة 4 من مدونة الحقوق العينية).

يمكن أن تتضمن القسمة إسناد العقار أو الضيعة لأحد الشركاء مقابل أداء معدل القسمة نقداً للآخرين، أو تفويت العقار المشترك للغير وتوزيع الثمن بينهم بالتراضي.

لا تصح القسمة الرضائية إذا كان بين الشركاء قاصر أو غائب إلا بعد استصدار إذن قضائي من القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

دعوى القسمة القضائية ومسطرة المزاد العلني

تُرفع دعوى القسمة بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية المختصة في مواجهة كافة الشركاء على الشيعاء دون استثناء تحت طائلة عدم القبول؛ وتأمّر المحكمة بإجراء خبرة عقارية طبوغرافية لفرز الأنصبة إلى حصص متساوية.

إذا أثبت الخبير تعذر القسمة العينية (كتقص القيمة أو صغر المساحة)، تقضي المحكمة بتحديد الثمن الأساسي لافتتاح المزاد وبيعه بالمراد العلني بواسطة كتابة الضبط وتوزيع المنتوج على الشركاء.

- إدخال جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية والدائنين في مقال الدعوى.
- مناقشة تقرير الخبرة الطبوغرافية واقتراح مشاريع الفرز العيني المناصف.

- تتبع جلسات البيع بالمزاد العلني واستخلاص الحصص من صندوق المحكمة.

الوثائق المطلوبة لرفع دعوى الخروج من الشيع

يتعين إعداد وثائق الملكية والإرث بدقة لضمان قبول الدعوى شكلاً أمام المحكمة الابتدائية.

- شهادة الملكية العقارية الحديثة والتصميم العقاري الرسمي.
- رسم الإرث أو العقود الناقلة للملكية المثبتة لصفة الشركاء والحصص.
- نسخة من بطاقات التعريف الوطنية وعناوين كافة الشركاء لاستدعائهم قانوناً.
- محاضر المعاينة الميدانية التي تثبت حالة العقار واستغلاله والنزاع القائم.
- مشروع القسمة الرضائية أو المراسلات الموجهة للشركاء إن وجدت.

أسئلة شائعة حول تصفية الشيع وقسمة العقارات بالمغرب

هل يستطيع أحد الورثة عرقلة بيع أو قسمة عقار موروث على الشيع؟

لا يملك أي وارث حق عرقلة القسمة؛ فإذا رفض القسمة الرضائية بحق لأي شريك رفع دعوى القسمة القضائية دون الحاجة لموافقة الأغلبية، وتلزم المحكمة الجميع بالقسمة العينية أو البيع الإجباري بالمزاد العلني.

ما هي شروط قسمة المهايأة في العقار المشاع؟

قسمة المهايأة هي اتفاق على اقتسام منافع العقار المشترك مكانياً (بأن يختص كل شريك بجزء مفروز ينتفع به) أو زمانياً (بأن يتناوب الشركاء على استغلال العقار بكامله لمدة محددة)، ولا تسقط حق الشريك في المطالبة بالقسمة النهائية ما لم يتفق الشركاء على البقاء في المهايأة لمدة محددة لا تتجاوز 5 سنوات قابلة للتجديد (المادة 314).

كيف تتم مسطرة البيع بالمزاد العلني لعقار مشاع أمام المحكمة؟

بعد صدور الحكم النهائي بتعذر القسمة العينية والبيع بالمزاد، يُحال الملف على شعبة التنفيذ بالمحكمة لتعيين خبير لتحديد الثمن الافتتاحي وتاريخ جلسة المزايدة، ونشر الإعلانات بالجرائد وتعليقها بالمحكمة والمحافظة، ويُرسى المزايد على أعلى متزايد مع فتح أجل 10 أيام للزيادة بالسدس.

هل تعاون من نزاع على الشيع أو ترغبون في تصفية قسمة عقار موروث؟

بادروا باستشارة مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويضي بالمحمدية لتدقيق وثائق الملكية ومباشرة مسطرة القسمة بما يضمن حقوقكم المالية وصيانتها.

[دليل قانوني 06 من 15 : العقار غير المحفظ ورسم الملكية العدلي في المغرب: القواعد وشروط الإثبات]

العقار غير المحفظ ورسم الملكية العدلي في المغرب: القواعد وشروط الإثبات

تخضع العقارات غير المحفظة لأحكام الفقه المالكي ومدونة الحقوق العينية (القانون رقم 39.08)؛ حيث يُعد رسم الملكية العدلي (اللفيف) السند المعتمد لإثبات الملكية ما لم يعارضه سند أقوى.

يختلف العقار غير المحفظ جوهرياً عن العقار المحفظ؛ إذ لا تحميه قاعدة التطهير ولا يستفيد من القوة الثبوتية المطلقة للرسم العقاري. وتعتمد سلامة تملكه على صحة الحياة المكتسبة واستمرار سلسلة التصرفات الشرعية والقانونية.

يتطلب تفويت العقار غير المحفظ أو النزاع بشأنه تدقيقاً صارماً في شروط رسم الملكية (عقد الاستمرار)، وفحص حدود العقار ومعلمه الميدانية، والتحقق من عدم وجود تفويتات متعددة أو نزاعات استحقاق سابقة.

النقاط الرئيسية

- رسم الملكية العدلي قابل للنزاع والطعن بالاستحقاق والحياة المكتسبة المستوفية للشروط الفقهية والقانونية.
- شروط الملك التام المنصوص عليها في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية هي أساس ترجيح البينات عند تدافع الحجج.
- التحفيظ العقاري هو السبيل الوحيد لإكساب العقار غير المحفظ مناعة مطلقة من النزاعات والطعون المستقبلية.

الفروق الجوهرية بين رسم الملكية والرسم العقاري

الرسم العقاري يظهر العقار ويثبت الملكية بصفة قاطعة ونهائية لا تقبل الطعن؛ في حين يعتبر رسم الملكية العدلي حجة ظاهرية لإثبات الملكية قابلة لإثبات العكس والطعن بالاستحقاق أو الدفع بحياة شرعية مكسبة أقدم وأقوى.

تعتمد الرسوم العدلية على شهادة اللفيف العدلي المكون من 12 شاهداً يشهدون بوضع اليد والتصرف للمدة الشرعية، وتخضع لتقدير قضاء الموضوع في ترجيح الحجج عند النزاع.

- فحص تاريخ تحرير رسم الملكية واسم القاضي المصادق على خطابي العدلين.
- التأكد من تضمين شروط الحياة التامة القانونية (المادة 240).
- مطابقة حدود وجيران العقار مع الواقع الميداني الحالي.

ضوابط وتوثيق تفويت العقارات غير المحفظة

توجب المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تحرير كافة المعاملات والتفويتات العقارية بموجب محرر رسمي (عدلي أو توثيقي) أو محرر ثابت التاريخ يجره محام مقبول لدى محكمة النقض تحت طائلة البطلان المطلق؛ ولم يعد للبيوعات العرفية أي أثر قانوني ناقل للملكية.

يلزم تتبع سلسلة أصول التملك (أصل التملك، عقود الشراء السابقة، ورسوم الإرادة) لضمان عدم وجود عيب في الرضى أو بيع الملك الغير.

تحرير عقد بيع عرفي لعقار غير محفظ بعد سريان مدونة الحقوق العينية سنة 2011 يُعد باطلاً عديم الأثر ولا ينقل الملكية إطلاقاً.

دعوى الاستحقاق والترامي وتدافع الحجج العدلية

تعتبر دعوى الاستحقاق الدعوى الأساسية لحماية ملكية العقار غير المحفظ ضد الغاصب أو واضع اليد دون سند؛ حيث تطبق المحكمة قواعد الترجيح الفقهية (ترجيح بينة الإثبات على النفي، وبينه الملك على الحياة المجردة).

عند حدوث ترامٍ أو اعتداء مادي على الحياة، يحق للحائز رفع دعوى استرداد الحياة أو دعوى منع المعارضة داخل أجل سنة من تاريخ الاعتداء لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

- إثبات شروط الحياة المكسبة (10 سنوات بين الأجانب و40 سنة بين الأقارب).
- إجراء معائنات قضائية وخبرات طبوغرافية لمطابقة رسوم الملكية على الميدان.
- المبادرة بتقديم مطلب تحفيظ لتحسين العقار ثانياً بعد حسم النزاع.

الوثائق الضرورية لتدقيق العقار غير المحفظ

يتعين إعداد أصول الرسوم وسلسلة التملك لتشخيص قوة الحجة وتفادي الطعون بالاستحقاق.

- أصل رسم الملكية العدلي (اللفيف) المصادق عليه من قاضي التوثيق.
- سلسلة عقود التفويت والشراء والرسوم العدلية المتتابعة.
- رسم الإرث وفريضة توزيع التركة عند انتقال العقار بالإرث.
- محضر معاينة مع صور فوتوغرافية وتصميم طبوغرافي يبين المعالم والحدود.
- الشهادات الإدارية ووصلات أداء الضرائب والرسوم المحلية المرتبطة بالعقار.

أسئلة شائعة حول العقار غير المحفظ ورسم الملكية

ما هي شروط الحياة المكسبة للملكية في العقار غير المحفظ بالمغرب؟

تنص المادة 240 من مدونة الحقوق العينية على ضرورة توفر شروط الملك التام: أن يكون الحائز واضحاً يده على العقار، وأن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، وأن ينسب لنفسه والناس ينسبونه إليه، وألا ينازعه في ذلك منازع، وأن تستمر الحياة هادئة وعلنية لمدة 10 سنوات كاملة بين غير الأقارب و40 سنة بين الأقارب، دون أن تكون الحياة مبنية على كراء أو عارية أو إذن.

هل يعتبر البيع العرفي لعقار غير محفظ نافذاً ومنتجاً لآثاره؟

لا، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، يجب أن تُحرر جميع التصرفات العقارية تحت طائلة البطلان بموجب محرر رسمي يحرره عدلان أو موثق، أو محرر ثابت التاريخ يحرره محام مقبول لدى محكمة النقض؛ والبيوعات العرفية المبرمة بعد هذا القانون باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يعتد بها أمام المحاكم أو المحافظة العقارية.

كيف تفصل المحكمة عند تعارض راسمين عدلين للملكية لنفس العقار؟

تطبق المحكمة قواعد ترجيح البينات المعمول بها في الفقه المالكي ومدونة الحقوق العينية؛ فتُرجح البينة التي تشهد بأصل الملك على مجرد الحياة، والبينة المبينة لسبب الملك، والبينة الأقدم تاريخاً إذا تساوت الحجج، وتعتمد على تقرير خبرة طبوغرافية لتطبيق حدود الرسوم ومقارنتها بالواقع.

هل لديكم نزاع حول عقار غير محفظ أو ترغبون في تدقيق رسم ملكية؟

بادروا بعرض رسومكم العدلية ومستنداتكم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لتقييم صحة الحجج وحماية ملكيتكم العقارية.

[دليل قانوني 07 من 15 : تحفيظ الأراضي الفلاحية في المغرب: المساطر والحدود وتدبير الشيع]

تحفيظ الأراضي الفلاحية في المغرب: المساطر والحدود وتدبير الشيع

يقتضي تحفيظ العقارات الفلاحية في المغرب تشخيصاً دقيقاً للنظام العقاري (ملك خاص، مشاع إرثي، أو أراضٍ تابعة لتعاونيات الإصلاح الزراعي)، ومطابقة الرسوم القديمة مع معالم الأرض الطبوغرافية.

تمثل مسطرة تحفيظ الأرض الفلاحية الضمانة القصوى لحماية الاستغلالية الفلاحية وفتح آفاق الاستثمار والتمويل البنكي؛ غير أنها تصطدم في الميدان بتداخل الحدود، غموض الأنصبه الإرثية، وتدافع الرسوم العدلية القديمة.

تتطلب معالجة ملف التحفيظ الفلاحي تدقيقاً مسبقاً في شروط الحياة، وإعداد التصاميم الطبوغرافية الحينة، وتتبع عمليات التحديد الميداني بحضور المجاورين لتفادي التعرضات المفاجئة التي قد تعطل المسطرة لسنوات.

النقاط الرئيسية

- التحديد الميداني للأرض الفلاحية هو المحك الحقيقي لتثبيت المعالم والأنصاب وتفاذي تداخل الحدود مع الضيعات المجاورة.
- تصفية التركات وفحص الرسوم العدلية قبل إيداع مطلب التحفيظ يجنب النزاعات الشيع والتعرضات العائلية.
- الرسم العقاري المؤسس يظهر الأرض الفلاحية نثائياً من كافة دعاوى الاستحقاق والنزاعات التاريخية.

التكييف القانوني للوعاء العقاري الفلاحي

يلزم التحقق أولاً من طبيعة الأرض وسندات تملكها: هل هي ملك خاص مستند لرسم ملكية عدلي، أم مشاعة بين ورثة، أم أرض مستفاد منها في إطار تعاونيات الإصلاح الزراعي، أم أرض مسترجعة خاضعة لظهير 1973.

يحدد هذا التكييف مدى قابلية العقار للتحفيظ والوثائق الإدارية والتراخيص المطلوبة قبل إيداع المطلب لدى المحافظة العقارية المختصة مكانياً.

- تشخيص النظام العقاري وسند الملكية الأصلي.
- التأكد من خلو الأرض من أي قيود أو حقوق خاصة تعرقل التحفيظ.
- حصر ورثة المالك المقيم وتصفية الفريضة الإرثية.

الإعدادات الهندسية والتحديد الميداني للضيعة

غالباً ما تصف الرسوم العدلية القديمة الحدود بمعالم طبيعية متغيرة كالأودية، الأشجار، أو ممرات قديمة؛ مما يقتضي الاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي محلف لإعداد تصميم طبوغرافي رسمي.

يتم إجراء التحديد بحضور المهندس المنتدب من المحافظة العقارية وطالب التحفيظ والمجاورين، وتوضع الأنصاب الثابتة، ويحرر محضر رسمي يثبت المعالم وأي نزاع أو معارضة على الحدود.

حضور طالب التحفيظ ومعاذرتة في عملية التحديد الفلاحي يكتسي أهمية بالغة للدفاع عن الحدود وتثبيت الأنصاب قانوناً.

الوجيبات المالية ومواجهة التعرضات الفلاحية

تخضع وجيبات التحفيظ لتعريف محددة وفق المساحة والقيمة المقدرة، بالإضافة إلى مصاريف التحديد والمسح العقاري والجريدة الرسمية.

عند تسجيل تعرض على مطلب التحفيظ الفلاحي، يسعى المحافظ إلى إجراء صلح؛ فإذا تعذر يُحال النزاع على المحكمة الابتدائية للبت في صحة التعرض وفق قواعد الإثبات وترجيح الحجج.

- أداء رسوم المحافظة العقارية وتتبع النشر بالجريدة الرسمية.
- مواجهة التعرضات الكيدية عبر مذكرات جوابية مدعمة بالحجج.

- الترافع أمام قضاء التحفيظ لتأكيد صحة المطلب ورفض التعرضات غير المؤسسة.

الوثائق الضرورية لتحفيظ أرض فلاحية

يتطلب ملف تحفيظ الأرض الفلاحية إعداداً وثائقياً وهندسياً متكاملًا قبل إيداع المطلب.

- أصول رسوم الملكية العدلية أو العقود الرسمية المثبتة للملك وسلسلة التفويتات.
- رسم الإرث والوكالات الرسمية عند وجود ورثة أو شركاء على الشياخ.
- تصميم طبوغرافي رسمي منجز من طرف مهندس مساح طبوغرافي معتمد.
- شهادة إدارية لنفي الصبغة غير الفردية أو الموانع الإدارية متى كان العقار غير محفظ في منطقة قروية.
- بيان مفصل بأسماء وعناوين الملاكين المجاورين من كافة الجهات.

أسئلة شائعة حول تحفيظ الأراضي الفلاحية بالمغرب

كيف تتم مواجهة نزاع حول حدود أرض فلاحية أثناء التحديد؟

يقوم المهندس الطبوغرافي المنتدب بتدوين النزاع وتثبيت الأنصاب المتنازع بشأنها بصفة مؤقتة في محضر التحديد، ويسجل التعرض بالرسم؛ ويتعين على طالب التحفيظ تقديم مذكراته وحججه للمحافظ العقاري لحل النزاع ودياً أو إحالته على القضاء للبت في الحدود الدقيقة.

هل يمكن لأحد الشركاء إيداع مطلب تحفيظ لجزء مفرز من أرض مشاعة؟

لا يجوز لأي شريك تحفيظ جزء مفرز من عقار مشاع إلا بعد إجراء قسمة رضائية أو قضائية تفرز حصته برسم عقاري مستقل؛ وفي غير ذلك يُودع مطلب التحفيظ لمجموع العقار باسم كافة الشركاء على الشياخ بحسب أنصبتهم الشرعية.

ما هي الضمانات التي يمنحها الرسم العقاري للمستغل الفلاحي؟

يمنح الرسم العقاري حماية قانونية مطلقة تمنع أي تزام أو ادعاء بالملكية، ويمكن الفلاح من رهن العقار للحصول على قروض فلاحية للاستثمار وشراء الآلات وتجهيز شبكات السقي، فضلاً عن الاستفادة من برامج الدعم الفلاحي وصناديق التنمية الفلاحية.

هل تستعدون لتحفيظ أرضكم الفلاحية أو تواجهون نزاع تحديد وتعرض؟

تفضلوا بعرض رسومكم وتصاميمكم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لتدقيق المسطرة وضمان تأسيس الرسم العقاري دون تعقيدات.

[دليل قانوني 08 من 15 : المراقبة والمنازعات الضريبية في المغرب: المساطر والآجال والطعون]

المراقبة والمنازعات الضريبية في المغرب: المساطر والآجال والطعون

تخضع مسطرة المراقبة الضريبية للضوابط الصارمة للمدونة العامة للضرائب (CGI)؛ حيث يتعين على الملمزم تدقيق أوجه البطلان الشكلي والتقيد بالآجال المسقطة لحقه في الدفاع.

تتوزع المسطرة الجبائية التوجيهية بين الفحص المحاسبي بالمقاولة أو فحص مجموع الوضعية الضريبية للأفراد، وتمر عبر توجيه رسائل التبليغ والتصحيح الأولى والثانية المحددة في المادتين 220 و 221 من المدونة العامة للضرائب.

يتربط على عدم الرد على الإشعار بالتصحيح داخل أجل 30 يوماً القانوني سقوط حق الملمزم وفرض الضريبة تلقائياً بجدول التحصيل؛ مما يوجب بناء دفع محاسبية وقانونية صلبة منذ المرحلة الإدارية الأولى.

النقاط الرئيسية

- أجل الرد على رسائل التبليغ الضريبي الأولى والثانية هو 30 يوماً صارماً من تاريخ تسلم التبليغ (المادتان 220 و 221 من CGI).
- المنازعة في تقديرات الإدارة الجزائية تتطلب الإدلاء بدفاتر محاسبية قانونية وفواتير مطابقة للشروط الجبائية.
- الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة (CLT) واللجنة الوطنية (CNRF) مرحلة إلزامية قبل التوجه إلى المحكمة الإدارية في نزاعات الوعاء.

تدقيق رسائل التبليغ والتصحيح والآجال المسقطة

- يلزم فور التوصل بأي إشعار أو رسالة تبليغ بالتصحيح الاحتفاظ بغلاف التبليغ وشهادة التسليم الموقعة مع العون المبلغ لتحديد تاريخ بداية أجل 30 يوماً القانوني بدقة.
- تجيب دراسة أسباب التصحيح وسندات إعادة التقدير، والتأكد مما إذا كانت الإدارة قد احترمت الضمانات القانونية للملمزم (كأجل 15 يوماً للإشعار بالفحص، ومدة الفحص المقررة في المادة 212).
- حصر تاريخ التوصل الدقيق وحساب أجل 30 يوماً كاملاً للرد.
 - التأكد من توقيع مفتش الضرائب ذي الاختصاص وبيان الأسس القانونية للتصحيح.
 - التحقق من عدم تقادم السنوات الخاضعة للفحص (تقادم 4 سنوات بمقتضى المادة 232).

بناء الدفوع المحاسبية وتنفيذ التقدير الجزائي

يتعين تقديم مذكرة جوابية تفصيلية تدحض كل نقطة تصحيح على حدة، وتعتمد على القيود المحاسبية، القوائم التركيبية، كشوفات الحسابات البنكية، والاتفاقيات التجارية المبرمة.

في الضرائب العقارية (TPI)، يتم تنفيذ تقييمات مفتش الضرائب عبر المقارنة مع عقارات مجاورة ذات مواصفات متطابقة والطعن في مراجع الأسعار إذا كانت لا تعكس العيوب الواقعية للعقار.

السكوت أو الجواب العام دون وثائق مثبتة يؤدي إلى رفض دفع الملمزم وصدر رسالة التبليغ الثانية بفرض الضريبة بصفة نهائية.

المساطر أمام اللجان الضريبية والقضاء الإداري

إذا استمر الخلاف بعد الجواب على رسالة التبليغ الثانية، يتعين على الملمزم طلب إحالة النزاع داخل أجل 30 يوماً على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة (CLT) أو اللجنة الوطنية (CNRF) بحسب سقف رقم المعاملات ونوع الضريبة.

تخضع المقررات الضريبية الصادرة بعد استنفاد مسطرة اللجان للطعن أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوماً من تاريخ التبليغ، للمطالبة بالإلغاء أو إسقاط الزيادات والفوائد.

- تقديم طلب الإحالة على اللجنة الضريبية المختصة داخل الأجل القانوني.
- إعداد مذكرة تفصيلية أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

- رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في حال تعسف الإدارة أو خرق المسطرة.

الوثائق الضرورية لملف المنازعة الضريبية

ينبغي جمع الملف الوثائقي والمحاسبي بدقة لبناء رد قانوني وتقني مدعم أمام الإدارة واللجان.

- نسخة من إشعار الفحص ورسائل التبليغ الأولى والثانية وأغلقة التبليغ.
- التصريحات الضريبية والميزانيات والقوائم التركيبية للسنوات المفتوحة.
- نسخ الفواتير والعقود والاتفاقيات والكشوفات البنكية ذات الصلة بالنزاع.
- المذكرات الجوابية السابقة ومحاضر جلسات الاستماع إن وجدت.
- جداول الضريبة، الإنذارات القانونية، أو إشعارات التحصيل الجبري الصادرة.

أسئلة شائعة حول المراقبة والمنازعات الضريبية بالمغرب

ما هي الآثار القانونية المترتبة على عدم الرد داخل أجل 30 يوماً على رسالة التصحيح؟

يترتب على عدم الرد داخل أجل 30 يوماً قبول الملزم الضمني للأسس المقترحة من طرف إدارة الضرائب، وبحق للإدارة فور انصرام الأجل إصدار جداول الضرائب الإضافية والغرامات والزيادات دون تمكنه من الطعن أمام اللجان الضريبية، ولا يبقى أمامه سوى اللجوء إلى القضاء الإداري في إطار مسطرة التظلم المعقدة المقررة في المادة 235 من المدونة العامة للضرائب.

كيف تتم مسطرة الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة (CNR)؟

تختص اللجنة الوطنية بالنظر في الطعون المتعلقة بفحص محاسبة المنشآت التي يفوق رقم معاملاتها 10 ملايين درهم أو في النزاعات المحالة بعد بت اللجان المحلية؛ ويتعين رفع الطعن إليها داخل أجل 30 يوماً من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية، وتصدر مقررات معللة تقبل الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية.

هل يمكن تقديم ضمانات لإيقاف إجراءات التحصيل الجبري للدين الضريبي المتنازع عليه؟

نعم، يحق للملزم الذي قدم مطالبة نزاعية أمام الإدارة الضريبية طلب إيقاف أداء الجزء المتنازع عليه طبقاً للمادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية، شريطة تكوين ضمانات مالية أو كفالة بنكية أو رهن عقاري تغطي أصل الدين موضوع النزاع.

هل توصلتم بتبليغ تصحيح ضريبي أو إشعار فحص جبائي؟

تواصلوا فوراً مع مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لتدقيق الآجال وإعداد الردود القانونية والمحاسبية الكفيلة بحماية حقوقكم المالية.

[دليل قانوني 09 من 15 : الإرث وتصفية التركات في المغرب: من الحصر الشرعي إلى القسمة والتنفيذ]

الإرث وتصفية التركات في المغرب: من الحصر الشرعي إلى القسمة والتنفيذ

تخضع تصفية التركات لقواعد الشريعة الإسلامية ومدونة الأسرة (المادة 321 وما بعدها)؛ حيث تمر عبر مراحل إلزامية تبدأ بتجهيز الميث وأداء الديون وتنفيذ الوصايا قبل قسمة الصافي بين الورثة.

تتعلق بالتركة حقوق مرتبة بنص المادة 322 من مدونة الأسرة: الحقوق العينية التبعية، نفقات تجهيز الميث بالمعروف، ديون الميث، الوصية الصحيحة النافذة في حدود الثلث، ثم الفرائض الإرثية. ولا تجوز قسمة أي عقار أو مال قبل تصفية هذه الالتزامات.

تتعدد ملفات التركات عند اشتغالها على أصول عقارية غير محفوظة، استغلاليات فلاحية، حصص في شركات تجارية، أو استئثار أحد الورثة بالإدارة والغلة دون محاسبة، مما يستدعي تدخلاً قانونياً لحصر التركة وتعيين مصفٍ قضائي متى اقتضت المصلحة.

النقاط الرئيسية

- تصفية ديون التركة وتنفيذ الوصايا مقدم وجوباً على توزيع الأنصبة الإرثية على الورثة (المادة 322 من مدونة الأسرة).
- يحق لكل وارث طلب إجراء جرد قضائي لأموال التركة وتعيين مصفٍ قضائي في حال وجود نزاع أو مخاوف من تبديد الأصول.
- تخضع قسمة العقارات الموروثة لمدونة الحقوق العينية؛ ولا يجبر أي وارث على البقاء في الشيع.

حصر الورثة والتدابير التحفظية لحماية أموال التركة

يبدأ ضبط التركة بتحرير رسم الإرثية العدلي لإثبات صفة الورثة وحصصهم الإرثية فرضاً وتعصيماً، وحصر كافة الحسابات البنكية، الخزائن، الرسوم العقارية، والسجلات التجارية التابعة للمالك.

يحق لأي وارث التقدم بطلب استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية لوضع الأختام على منقولات التركة ومخازنها، أو الأمر بإجراء حراسة قضائية على الأصول المدرة للدخل لمنع الاستيلاء عليها أو إخفاء وثائقها.

- تحرير رسم الإرثية العدلي وحصر الورثة القاصرين والغياب.
- استصدار أوامر قضائية بالكشف عن الحسابات والودائع البنكية للمالك.
- تقييد إيداع رسم الإرثية بالرسوم العقارية لحفظ الحقوق العينية للورثة.

تصفية ديون التركة والوصايا وتعيين المصفي القضائي

تنص المادة 322 من مدونة الأسرة على استيفاء الديون العينية والشخصية من أموال التركة قبل توزيع الأنصبة؛ ويتحمل الورثة الديون في حدود ما آل إليهم من أموال فقط دون أن تمتد إلى ذمتهم المالية الخاصة.

إذا اختلف الورثة حول إدارة التركة أو ديونها، يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحدهم تعيين مصفٍ للتركة يتولى جرد الحقوق والالتزامات وأداء الديون تمهيداً للقسمة (المواد 324 إلى 372 من مدونة الأسرة).

الديون المؤقتة برسم رسمي أو حكم نهائي تستوفى مباشرة من التركة؛ وإذا استغرق الدين مجموع التركة فلا شيء للورثة.

قسمة العقارات الموروثة والضيعات الفلاحية

تخضع قسمة العقارات لقواعد مدونة الحقوق العينية؛ فإذا كانت العقارات قابلة للفرز العيني دون ضرر أو نقصان فاحش في القيمة يتم إعداد مشروع قسمة عينية مع أداء معدلات القسمة النقدية لجبر التفاوت بين الحصص.

في الأراضي الفلاحية، يتم تطبيق قواعد قسمة المهايأة أو إسناد الاستغلال لواحد من الورثة مع تعويض الباقي، لتفادي الضيعة بما يخالف القوانين المنظمة للحد الأدنى للاستغلال.

- فحص الرسوم العقارية والتصاميم الطبوغرافية للعقارات الموروثة.
- الطعن في تقارير الخبرة التي تقيم العقارات بأقل من قيمتها التجارية.
- تنفيذ حكم القسمة ونقل الملكيات الفردية بالمحافظة العقارية.

دعوى المحاسبة ومواجهة الاستثناء بأموال التركة

يُعتبر الوارث الحائز أو المسير لأموال التركة وكيلاً عن باقي الورثة وملزماً بتقديم حساب مفصل عن المداخل، الأكرية، والغلات الفلاحية طويلة مدة تسييره؛ ويحق لباقي الورثة رفع دعوى المحاسبة والزامه بأداء نصيبهم.

يحق للورثة الطعن في التصرفات الصادرة عن المورث خلال مرض الموت (التفويتات المحايية أو الهبات المقنعة) وتطبيق مقتضيات الفصل 344 من ق.ل.ع والمادة 344 من مدونة الأسرة لإرجاع الأموال إلى وعاء التركة.

الوثائق الأساسية لملف تصفية التركة والقسمة

يتطلب ملف التركة إعداداً شرعياً ومستندياً دقيقاً لتفادي تداخل الحقوق والنزاعات العائلية.

- شهادة الوفاة ورسم الإرادة العدلي وفريضة توزيع التركة.
- شواهد الملكية العقارية أو رسوم الملكية العدلية لكافة أصول التركة.
- عقود الشركات، السجلات التجارية، وكشوفات الحسابات البنكية.
- سندات الديون والالتزامات وفواتير مصاريف التجهيز والجنائز.
- محاضر المعاينة واستجواب الورثة الحائزين للأموال إن وُجدت.

أسئلة شائعة حول الإرث وتصفية التركة بالمغرب

ما هو الترتيب الشرعي والقانوني للحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيعها؟

حدد الفصل 322 من مدونة الأسرة الترتيب الإلزامي للحقوق كالاتي: أولاً، الحقوق المتعلقة بعين التركة كالحقوق العينية والرهون؛ ثانياً، نفقات تجهيز الميت ومؤونة دفنه بالمعروف؛ ثالثاً، ديون الميت سواء كانت لله أو للعباد؛ رابعاً، الوصية الصحيحة النافذة في حدود ثلث ما تبقى من التركة؛ وخامساً، توزيع الباقي على الورثة بحسب فرائضهم وأنصبتهم الشرعية.

هل يلزم الورثة بأداء ديون مورثهم من أموالهم الخاصة؟

لا تبرأ ذمة التركة إلا بأداء ديونها، لكن مسؤولية الورثة عن ديون المورث مسؤولية عينية تنحصر في حدود ما انتقل إليهم من أموال وموجودات التركة فقط (قاعدة 'لا تركة إلا بعد سداد الديون')؛ فإذا استغرقت الديون مجموع أموال التركة لا يلزم الورثة بأداء الفارق من أموالهم الشخصية إطلاقاً.

كيف يتم التعامل مع الوارث الذي يستولي على مداخل التركة ويرفض القسمة؟

يحق لباقي الورثة إقامة دعوى المحاسبة واسترداد نصيبهم في الغلة ومداخل الكراء والاستغلال، مع المطالبة بتعويض عن الحرمان من الانتفاع؛ كما يحق لهم رفع دعوى القسمة القضائية لإنهاء الشياخ والبيع بالمزاد العلني وتوزيع العائدات، واستصدار أمر قضائي بتعيين حارس قضائي على العقارات حتى الفصل النهائي في الدعوى.

هل لديكم تركة عالقة أو نزاع بين الورثة حول حصر الأموال وقسمتها؟

بادروا بعرض ملف الإرث والوثائق العقارية على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لتدقيق الحصر الشرعي والقانوني ومباشرة إجراءات القسمة الرضائية أو القضائية.

[دليل قانوني 10 من 15 : التقييد الاحتياطي على الرسم العقاري في المغرب: السند، الآجال والتشطيب]

التقييد الاحتياطي على الرسم العقاري في المغرب: السند، الآجال والتشطيب

يُعد التقييد الاحتياطي تدبيراً تحفظياً جوهرياً يهدف إلى حماية رتبة حق عيني متنازع بشأنه ومنع تفويت العقار للإضرار بالدائن أو المشتري (الفصلان 85 و 86 من ظهير 1913 المعدل بالقانون 14.07).

يتيح التقييد الاحتياطي تجميد رتبة الحق العقاري مؤقتاً بالرسم العقاري ريثما يستكمل صاحبه إجراءات تقييده النهائي أو يصدر حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بثبوت حقه.

تختلف آجال التقييد الاحتياطي وشروطه المسطرة جذرياً باختلاف سنده (سند، أمر قضائي ولائي، أو مقال افتتاحي لدعوى في الموضوع)؛ ويترتب على إغفال تقييده أو عدم رفع الدعوى داخل الأجل التشطيب التلقائي عليه وفقدان الحماية القانونية.

النقاط الرئيسية

- التقييد الاحتياطي لا يثبت الملكية بل يحفظ رتبة الحق العيني بأثر رجعي عند الحكم بصحته نهائياً.
- تختلف مدة التقييد الاحتياطي بين 10 أيام (بناء على سند)، وشهر (بأمر رئيس المحكمة يمدد إلى 6 أشهر برفع دعوى في الموضوع)، أو طيلة مدة النزاع (بناء على مقال الدعوى بمقتضى تعديل الفصل 86).
- التشطيب على التقييد الاحتياطي غير المبرر يتم بأمر استعجالي من رئيس المحكمة بصفته قاضياً للمستعجلات (الفصل 86 مكرر).

الغاية القانونية من التقييد الاحتياطي وأثره الحمائي

يهدف التقييد الاحتياطي إلى إشهار النزاع العقاري بالرسم العقاري وجعله حجة في مواجهة الكافة، بحيث تسري آثاره بأثر رجعي إلى تاريخ التقييد المؤقت في حال صدور حكم لصالح المقيّد احتياطياً (الفصل 85).

يحول التقييد الاحتياطي دون تفويت العقار إلى مشتري حسن النية يدعي جهله بالنزاع، ويُسقط أي تقييد لاحق يتعارض مع الحق المحفوظ.

- حفظ رتبة الحق العيني في مواجهة التصرفات اللاحقة للمالك المقيّد.
- إشعار الأغيار والعدول والمؤقتين بوجود منازعة قضائية حول ملكية العقار.
- إمكانية إيقاف أي إجراء بيع أو رهن يضر بحقوق المدعي.

حالات التقييد الاحتياطي وآجاله الصارمة (الفصل 86)

الحالة الأولى: بناء على سند (عقد بيع أو تفويت يحمل عيباً شكلياً) وصلاحيته 10 أيام فقط لتصحيح العيب.

الحالة الثانية: بناء على أمر قضائي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية وتستمر صلاحيته شهراً واحداً؛ فإذا رُفعت دعوى في الموضوع داخل هذا الشهر يمتد التقييد إلى 6 أشهر غير قابلة للتمديد.

الحالة الثالثة: بناء على نسخة من مقال افتتاحي لدعوى في الموضوع ويستمر مفعوله طيلة سريان الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

انصرام أجل التقييد الاحتياطي دون تمديده يؤدي إلى تشطيب المحافظ عليه تلقائياً بقوة القانون، ولا يقبل تقييداً جديداً لنفس السبب.

إجراءات التقييد النهائي والتشطيب القضائي (الفصل 86 مكرر)

عند صدور حكم نهائي يقر بثبوت الحق، يباشر المستفيد تقييد حقه بصفة نهائية بالرسم العقاري بأثر رجعي يرجع إلى تاريخ تضمين التقييد الاحتياطي.

في المقابل، إذا كان التقييد الاحتياطي تعسفياً أو صادراً دون سند جدي، يحق للمالك المتضرر تقديم مقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية للتشطيب عليه فوراً طبقاً للفصل 86 مكرر مع المطالبة بالتعويض.

- سحب شهادة الملكية للتأكد من تسجيل التقييد الاحتياطي وتاريخه وسنده.
- إشعار المحافظ العقاري بنسخة من مقال الدعوى المسجل بكتابة الضبط.
- مباشرة مسطرة التشطيب الاستعجالي عند ثبوت كيدية التقييد أو فوات أجله.

الوثائق المطلوبة لطلب التقييد الاحتياطي

يتطلب تقييد الإشعار الاحتياطي تدقيقاً مستندياً مسبقاً لضمان قبوله من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.

- شهادة الملكية العقارية الحديثة والتصميم العقاري للرسم المعني.
- أصل أو نسخة من السند أو العقد المؤسس للحق المتنازع بشأنه.
- نسخة المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بصندوق كتابة الضبط ووصل الأداء.
- الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء.
- طلب كتابي موجه للمحافظ على الأملاك العقارية مع أداء الرسوم الواجبة.

أسئلة شائعة حول التقييد الاحتياطي بالمغرب

ما هي المدة القانونية للتقييد الاحتياطي بناءً على أمر رئيس المحكمة؟

تحدد مدة التقييد الاحتياطي الصادر بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية في شهر واحد يبتدئ من تاريخ صدور الأمر؛ ويمدد هذا التقييد لمدة ستة أشهر إذا أثبت المستفيد إقامة دعوى في الموضوع داخل أجل الشهر، ويسقط التقييد بقوة القانون بانصرام مدة الستة أشهر ما لم يصدر حكم قضائي نهائي.

هل يمنع التقييد الاحتياطي بيع العقار أو رهنه لدى المحافظة العقارية؟

لا يمنع التقييد الاحتياطي المحافظ من تسجيل تفويطات أو حقوق عينية لاحقة، ولكن هذه التقييدات اللاحقة تعتبر مشروطة ومعلقة على مآل التقييد الاحتياطي؛ فإذا حُكم لصالح صاحب التقييد الاحتياطي، شُطب على كافة التقييدات والتفويطات اللاحقة له بأثر رجعي لتعارضها مع حقه المحفوظ.

كيف يتم التشطيب على تقييد احتياطي كيدي أو منتهي الصلاحية؟

يتم التشطيب إما تلقائياً من طرف المحافظ عند انصرام أجله القانوني دون تمديد، أو بناءً على أمر قضائي استعجالي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضياً للمستعجلات طبقاً للفصل 86 مكرر إذا تبين أن التقييد مبني على أسباب غير جدية أو وسيلة كيدية لعرقله المعاملات.

هل يثبت التقييد الاحتياطي الملكية للمقيد؟

لا، التقييد الاحتياطي إجراء تحفظي مؤقت لحفظ الرتبة ولا ينشئ حق الملكية بذاته؛ وتبقى العبارة بالحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به أو استيفاء العقد الناقل للملكية لكافة شروطه القانونية والتقييد النهائي.

هل ترغبون في قيد تقييد احتياطي لحماية عقاركم أو التشطيب على تقييد جائر؟

تواصلوا مع مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويضي بالمحمدية لمباشرة المساطر القضائية والتحفيزية الكفيلة بحفظ رتبة حقوقكم أمام المحافظة العقارية وقضاء المستعجلات.

[دليل قانوني 11 من 15 : حق الشفعة في القانون المغربي: القواعد والآجال وإيداع الثمن]

حق الشفعة في القانون المغربي: القواعد والآجال وإيداع الثمن

تنظم المواد 292 إلى 312 من القانون رقم 39.08 (مدونة الحقوق العينية) حق الشفعة؛ حيث يخول للشريك على الشياخ أخذ حصة شريكه المبيعة للغير بأداء الثمن الحقيقي والمصرفات الظاهرة.

تُعد الشفعة وسيلة استثنائية أقرها المشرع لدفع ضرر دخول أجنبي شريكاً على الشياخ في العقار المشترك؛ غير أن ممارستها مقيدة بشروط صارمة وآجال مسقطا وإجراءات مالية تحت طائلة سقوط الحق. يشترط لصحة ممارسة الشفعة إيداع الثمن والمصرفات بصندوق المحكمة داخل أجل 30 يوماً من تاريخ المطالبة بها، ومراعاة آجال السقوط الصارمة (30 يوماً من التبليغ الرسمي أو سنة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري).

النقاط الرئيسية

- تسقط الشفعة بانصرام 30 يوماً من تاريخ التبليغ الرسمي للشريك بالبيع، أو بانصرام سنة كاملة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري (المادة 304).
- يلزم الشفيع وجوباً بإيداع الثمن ومصرفات العقد بصندوق المحكمة داخل 30 يوماً من تاريخ توجيه الإنذار أو رفع الدعوى تحت طائلة سقوط حقه (المادة 306).
- لا تجوز الشفعة إلا في الحصة الشائعة المبيعة بعوض؛ ولا تجوز في العقار المفروز أو التفويت بالهبة أو الصدقة.

شروط استحقاق حق الشفعة في مدونة الحقوق العينية

يشترط في طالب الشفعة (الشفيع) أن يكون شريكاً على الشياخ في تاريخ بيع الحصة واستمرار صفته حتى الحكم بها، وألا يكون قد رضي بالبيع أو تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه (المادة 293). يجب أن يكون التصرف بيعاً معاوضة مالية؛ فلا شفعة في العقار الموهوب أو المتصدق به أو المحكوم به في نزاع استحقاق، ولا تجوز الشفعة إذا كان المشتري شريكاً أصلاً على الشياخ إلا في حدود نسب الأنصبة.

- ثبوت ملكية الشفيع لحصة شائعة في العقار المحفظ أو غير المحفظ.
- أن يكون المشتري أجنبياً عن الشركاء على الشياخ.
- أن يكون البيع تاماً وناجزاً مستوفياً لأركانه القانونية.

آجال السقوط الصارمة لممارسة الشفعة (المادة 304)

الحالة الأولى: إذا بلغ المشتري أو الشريك البائع الشريك بنسخة من عقد البيع بصفة رسمية، يسقط حق الشفعة بانصرام أجل 30 يوماً من تاريخ التبليغ.

الحالة الثانية: إذا لم يقع تبليغ رسمي، يسقط حق الشفعة في العقار المحفظ بمضي سنة كاملة من تاريخ تقييد البيع بالرسم العقاري، وفي العقار غير المحفظ بمضي سنة من تاريخ العلم بالبيع مع مبن عدم العلم.

أجل 30 يوماً وأجل السنة هما أجلان سقوط لا يقبلان الوقف أو الانقطاع؛ وفوات الأجل يسقط حق الشفعة بصفة باتة.

إجراءات إيداع الثمن ورفع دعوى الشفعة (المادة 306)

توجب المادة 306 من مدونة الحقوق العينية على الشفيع تقديم طلب الشفعة وإيداع الثمن الحقيقي والمصرفات التعاقدية بصندوق المحكمة داخل أجل 30 يوماً من تاريخ الطلب أو رفع الدعوى؛ وإذا لم يودع المبلغ كاملاً داخل هذا الأجل سقط حقه في الشفعة حتماً.

إذا صرح المشتري بضمن صوري مبالغ فيه في العقد للتهرب من الشفعة، يحق للشفيع إثبات الصورية عبر القرائن أو الخبرة القضائية لتقييم الثمن الحقيقي يوم البيع.

- إيداع الثمن والمصرفات بصندوق المحكمة داخل أجل 30 يوماً الإلزامي.

- تقييد مقال دعوى الشفعة احتياطياً بالرسم العقاري لحفظ الحقوق.
- توجيه مقال الدعوى ضد كل من المشتري والشريك البائع لضمان صحة المسطرة.

الوثائق الضرورية لرفع دعوى الشفعة

يتعين إعداد وثائق الملكية وإثباتات الثمن والتاريخ لتفادي سقوط الحق في الشفعة.

- شهادة الملكية العقارية أو رسم الملكية العدلي المثبت لصفة الشفيع على الشياخ.
- نسخة من عقد البيع المبرم مع المشتري الأجنبي.
- محضر التبليغ الرسمي أو ما يثبت تاريخ العلم بالبيع.
- وصل إيداع الثمن والمصروفات المسلم من صندوق كتابة ضبط المحكمة.
- المقال الافتتاحي لدعوى الشفعة المؤدى عنه الرسوم القضائية.

أسئلة شائعة حول حق الشفعة في القانون المغربي

ما هو الأجل المحدد قانوناً لممارسة حق الشفعة بالمغرب؟

يسقط حق الشفعة بمضي 30 يوماً من تاريخ التوصل بالتبليغ الرسمي بنسخة من عقد البيع وفق المادة 304 من مدونة الحقوق العينية؛ وفي حالة عدم التبليغ يسقط الحق بمضي سنة كاملة من تاريخ تقييد البيع بالرسم العقاري، أو بمضي سنة من تاريخ وضع اليد والشهرة في العقار غير المحفوظ.

ما هي عواقب عدم إيداع الثمن داخل أجل 30 يوماً من طلب الشفعة؟

يترتب على عدم إيداع الثمن ومصروفات العقد الظاهرة بصندوق المحكمة داخل أجل 30 يوماً من تاريخ إبداء الرغبة أو رفع الدعوى سقوط حق الشفعة بصفة قطعية ونهائية بحكم القانون بنص المادة 306، وترفض المحكمة الدعوى شكلاً.

هل تجوز الشفعة إذا بيع العقار المشاع بالهبة أو الصدقة؟

لا، لا تجوز الشفعة في تفويطات التبرع كالهبة والصدقة والتنازل المجاني والوصية؛ غير أنه إذا ثبت أن عقد الهبة كان صورياً ومقنعاً يخفي في حقيقته بيعاً بعوض مالي للتنجيز على الشفيع، يحق للشريك الطعن في الصورة وإثبات البيع للمطالبة بالشفعة بالثمن الحقيقي.

هل تجوز الشفعة بين الورثة الشركاء على الشياخ؟

نعم، تجوز الشفعة بين الورثة الشركاء على الشياخ إذا قام أحدهم ببيع حصته الموروثة لأجنبي عن الورثة؛ أما إذا باع الوارث حصته لوارث آخر شريك معه في التركة، فلا تجوز الشفعة لباقي الورثة ضده إلا إذا كان البيع لجميع الشركاء بحسب أنصبتهم.

هل يبيعت حصة شائعة في عقاركم وترغبون في ممارسة حق الشفعة؟

سارعوا بعرض الملف على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويضي بالمحمدية لتدقيق الأجل وإيداع الثمن بصندوق المحكمة قبل فوات أجل 30 يوماً المسقط للحق.

[دليل قانوني 12 من 15 : انتزاع عقار من حيازة الغير في القانون المغربي: الإجراءات الجنائية والمدنية]

انتزاع عقار من حيازة الغير في القانون المغربي: الإجراءات الجنائية والمدنية

يُعاقب الفصل 570 من القانون الجنائي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة كل من انتزع عقاراً من حيازة غيره خلسة أو بالتدليس أو باستعمال العنف والتهديد؛ بالتوازي مع دعوى الحيازة المدنية المستعجلة.

تعرض الحيازة العقارية الهادئة لاعتداءات مادية مفاجئة تتمثل في كسر الأقفال، إقامة أسيجة، جرف الأغراس، أو وضع اليد بالقوة والتراخي على العقار.

يخول القانون للمتضرر مسارين متكاملين: مسار جنحي زجري أمام النيابة العامة وقضاء الحكم لتحريك المتابعة الجنائية واسترجاع الحيازة، ومسار مدني عقاري استعجالي لاسترداد الحيازة ووقف الأعمال الضارة وفق مدونة الحقوق العينية.

النقاط الرئيسية

- تقوم جريمة انتزاع عقار (الفصل 570 ق.ج) على ثبوت الحيازة الهادئة الفعلية للمشتكي وانتزاعها بالعنف أو التدليس أو الخلسة.
- دعوى استرداد الحيازة المدنية يجب أن تُرفع داخل أجل سنة واحدة من تاريخ فقدان الحيازة أو بدء الاعتداء (المادة 166 من مدونة الحقوق العينية).
- يحق للنباية العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحلية العقار فوراً.

عناصر قيام جريمة انتزاع حيازة عقار (الفصل 570 ق.ج)

تتطلب المتابعة الجنائية إثبات عنصرين أساسيين: أولاً، ثبوت الحيازة المادية الفعلية والاستغلال الهادئ للمشتكي قبل الاعتداء؛ وثانياً، قيام المعتدي بانتزاع العقار بإحدى الوسائل المنصوص عليها حصراً: الخلسة، التدليس، العنف، التهديد، أو استغلال غياب الحائز.

لا يشترط الفصل 570 إثبات ملكية المشتكي للعقار؛ فالحماية الجنائية مقررة للحيازة المادية في ذاتها ضد الاعتداء المباغت ولو كان المعتدي يملك سند ملكية ينازع به.

- تحرير شكاية موجهة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة.
- إثبات واقعة الاعتداء والكسر أو التهديد بشهادة الشهود والمعاينة المفوضية.
- المطالبة الصريحة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فوراً.

التوثيق الفوري للاعتداء وحفظ الأدلة

يلزم فور اكتشاف الترامي انتداب مفوض قضائي لإجراء معاينة استعجالية وتوصيف الاعتداء (تغيير الأقفال، جرف الأشجار، البناء) والتقاط صور فوتوغرافية تؤرخ الواقعة بدقة.

تُجمع كافة وثائق إثبات الحيازة السابقة: فواتير الماء والكهرباء، وصولات الحرق والجني، رخص الاستغلال، والشهادات الإدارية؛ لتأكيد أقدمية وضع اليد قبل تاريخ الاعتداء.

يمنع القانون استرداد الحيازة بالقوة الذاتية؛ إذ إن استعمال العنف المضاد قد يعرض المشتكي للمتابعة الجنائية بتبادل العنف والتراخي.

تنسيق المسار المدني الاستعجالي والمتابعة الجنائية

يحق للحائز رفع دعوى استرداد الحيازة أمام القاضي الاستعجالي أو قاضي الموضوع بالمحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 166 من مدونة الحقوق العينية داخل أجل سنة من تاريخ الاعتداء لإصدار حكم مشمول بالنفاذ المعجل بإخلاء المعتدي.

عند الإدانة الجنائية بمقتضى الفصل 570، تقضي المحكمة الجزية وجوباً برد الحيازة للمجني عليه والحكم بتعويضات مدنية جارية للضرر اللاحق بالمزروعات والمنشآت.

- رفع دعوى استرداد الحيازة المدنية داخل أجل سنة المسقط للدعوى.
- تنصيب المشتكي طرفاً مدنياً للمطالبة بالتعويض عن التعطيل والإتلاف.

- تنفيذ أمر إرجاع الحالة بواسطة القوة العمومية تحت إشراف النيابة العامة.

الوثائق الضرورية لملف انتزاع الحيازة والتراخي

يتطلب التحرك القضائي توثيقاً سريعاً للحيازة السابقة وواقعة الاعتداء المادي.

- محضر معاينة واستجواب منجز بواسطة مفوض قضائي يثبت واقعة التراخي.
- الوثائق المثبتة للحيازة السابقة والاستغلال الفعلي (فواتير، شهادات، صور).
- الرسوم العقارية أو العدلية الدالة على سند الحيازة والملكية.
- نسخة الشكاية الموجهة للنياية العامة مع مراجع محضر الشرطة أو الدرك الملكي.
- المقال الاستعجالي الرامي لاسترداد الحيازة وإرجاع الحالة.

أسئلة شائعة حول انتزاع العقار والتراخي بالمغرب

هل يحق لمالك العقار انتزاع حيازته بالقوة إذا كان غيره واضعاً يده عليه؟

لا، يجرم القانون الجنائي المغربي في الفصل 570 أي استيلاء على العقار بالقوة أو الخلسة حتى ولو كان المعتدي هو المالك الشرعي للعقار في الرسوم؛ فالقانون يحمي الحيازة الفعلية الهادئة ويفرض سلوك المساطر القضائية الإخلاقية، وأي انتزاع مادي بالقوة يعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس.

ما هو الأجل المحدد لرفع دعوى استرداد الحيازة أمام القضاء المدني؟

تنص المادة 166 من مدونة الحقوق العينية على أنه يجب رفع دعوى استرداد الحيازة داخل أجل سنة واحدة من تاريخ انتزاعها من يد الحائز أو من تاريخ علمه بفقدانها إذا كان الانتزاع خلسة؛ وفوات أجل السنة يسقط دعوى الحيازة ولا يبقى أمام المتضرر سوى رفع دعوى الاستحقاق في الموضوع.

كيف تأمر النيابة العامة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في قضايا التراخي؟

يحول قانون المسطرة الجنائية لوكيل الملك وقاضي التحقيق صلاحية الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتجريد المعتدي من الحيازة إذا توفرت أدلة قاطعة على ثبوت الحيازة الهادئة السابقة للمشتكي وثبوت واقعة الانتزاع بالوسائل الجنائية، ويتم تنفيذ القرار بمؤازرة القوة العمومية.

هل تعرض عقاركم أو أرضكم الفلاحية لانتزاع الحيازة أو التراخي؟

بادروا بالاتصال بمكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويضي بالحمدية مباشرة لإجراءات الشكاية الجنائية ودعوى استرداد الحيازة العاجلة لصيانة أراضيكم.

[دليل قانوني 13 من 15 : الترامي وتداخل حدود العقارات في القانون المغربي: الحماية والخبرة وإزالة التعدي]

الترامي وتداخل حدود العقارات في القانون المغربي: الحماية والخبرة وإزالة التعدي

تخضع منازعات تداخل الحدود والترامي على أجزاء من العقارات لمقتضيات مدونة الحقوق العينية وظهير التحفيظ العقاري؛ حيث يلتزم كل مالك باحترام حدود ملكه وعدم إحداث أي منشآت فوق ملك جاره.

تنشأ نزاعات الحدود في العقارات الفلاحية والحضرية نتيجة زحف الأسبجة، إقامة أسوار مخالفة للتصاميم، اندثار الأنصاب التاريخية، أو البناء فوق جزء من ملك الجار بحسن نية أو سوء نية.

يتطلب حسم النزاع تدقيقاً مشتركاً بين الخبرة الطبوغرافية وتطبيق الرسوم الهندسية؛ حيث تختلف الحلول القانونية بين الحكم بهدم المنشآت المتعدية وإرجاع الحالة، أو شراء الجزء المعتدى عليه بالتعويض العادل إذا كان البناء بحسن نية طبقاً للمادة 237 من مدونة الحقوق العينية.

النقاط الرئيسية

- تطبيق الرسوم العقارية والتصاميم الطبوغرافية عبر خبير محلف هو الوسيلة الحصرية لفرض نزاعات الترامي وتداخل الحدود.
- إذا بنى الجار بحسن نية وتجاوز الحد دون علم، لحيز المتضرر بين طلب إزالة البناء أو إلزام الجار بشراء القطعة بقيمتها العادلة (المادة 237).
- دعوى منع المعارضة ووقف الأعمال الضارة ترفع أمام القضاء الاستعجالي لإيقاف ورش البناء قبل اكتمال التعدي.

مطابقة التصاميم العقارية ومعاينة التعدي الميداني

في العقار المحفظ، يُعتبر التصميم العقاري الصادر عن المحافظة العقارية حجة قاطعة ومطابقة للرسم العقاري؛ ويلزم انتداب مهندس مساح طبوغرافي لمطابقة الإحداثيات الطبوغرافية (Coordonnées Lambert) مع موقع السور أو البناء المحدث.

في العقار غير المحفظ، تتم دراسة الرسوم العدلية ومقارنة المعالم والحدود المنصوص عليها في عقود الطرفين ومحاضر الجوار.

- الحصول على التصميم العقاري الرسمي والبيان المساحي من المحافظة.
- إنجاز محضر معاينة بواسطة مفوض قضائي يثبت إقامة المنشأة أو السور بالصور.
- طلب وقف أشغال البناء المتعدية أمام قضاء المستعجلات فوراً.

الخبرة القضائية الطبوغرافية وتحديد نطاق الترامي

تأمر المحكمة بنذب خبير مساح طبوغرافي معتمد للوقوف على عين المكان وتطبيق الرسوم والتصاميم العقارية ومقارنة الحدود المشتركة وتحديد المساحة المتعدى عليها بالسنتيمتر المربع.

تعتبر خلاصات الخبرة القضائية الطبوغرافية أساس الحكم الفاصل في النزاع؛ ويحق للمحامي مناقشة تقرير الخبرة وتوجيه استفسارات فنية للخبير لضمان الدقة.

إزالة أو نقل أنصاب التحفيظ المثبتة من طرف المحافظة العقارية يُعد جريمة يعاقب عليها الفصل 606 من القانون الجنائي.

الآثار القانونية للتعدي ودعاوى الهدم والتعويض

إذا ثبت أن الجار أقام البناء أو السياج بسوء نية وهو يعلم بتجاوزه لحدوده، قضت المحكمة وجوباً بهدم المنشآت المحدث وإخلاء الجزء المعتدى عليه على نفقته وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع أداء تعويض عن الحرمان من الاستغلال.

أما إذا كان التعدي طفيفاً وبحسن نية تامة، فيحق للمحكمة إعمال المادة 237 من مدونة الحقوق العينية بإلزام الباني بشراء الجزء المشغول من الأرض بقيمته الحقيقية بالإضافة إلى تعويض الضرر اللاحق بالباقي.

- المطالبة القضائية بهدم المنشآت المتعدية ورفع الترامي.

- المطالبة بالتعويض المالي عن الحرمان من الانتفاع والاستغلال.
- تقييد الحكم القضائي بالسجل العقاري لتصحيح الحدود والبيانات.

الوثائق الضرورية لملف نزاع الحدود والتراخي

يتطلب ملف التراخي إعداداً هندسياً وقضائياً دقيقاً قبل رفع الدعوى.

- الرسم العقاري والتصميم العقاري الطبوغرافي الرسمي للعقار.
- محضر المعاينة المفوضية والصور الفوتوغرافية للمنشأة المتعدية.
- تقرير الخبرة الطبوغرافية المنجز من طرف مهندس مساح محلف.
- رخصة البناء وتصاميم ورش الجار للتدقيق في المخالفات المرتكبة.
- الإنذار الموجه للجار لوقف الأشغال والامتناع عن التعدي.

أسئلة شائعة حول التراخي وتداخل الحدود العقارية

كيف أتصرف فور شروع الجار في البناء أو إقامة سياج داخل أرضي؟

يجب المبادرة فوراً بإنجاز محضر معاينة بواسطة مفوض قضائي، ورفع دعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية لوقف أشغال البناء مؤقتاً لدفع الضرر المحدث، ثم رفع دعوى الموضوع في منع المعارضة وهدم ما تم بناؤه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

هل تلزم المحكمة بهدم البناء المتعدي دائماً؟

إذا ثبت سوء نية الباني وتعده التراخي يُحكم بالهدم وجوباً؛ أما إذا كان البناء قد تم بحسن نية دون علم، وتجاوز حده بمسافة يسيرة لا تضر بباقي العقار، فإن المادة 237 من مدونة الحقوق العينية تمنح للمحكمة خيار إلزام الجار الباني بشراء المساحة المتعدى عليها بقيمتها الحقيقية مع تعويض الضرر تجنباً لهدم المنشآت المكلفة.

ما عقوبة نقل أنصاب التحديد أو تغيير معالم الحدود الفلاحية؟

يعاقب الفصل 606 من القانون الجنائي بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية كل من أزال أو نقل أو كسر أنصاب التحديد أو الحدود الفاصلة بين الأملاك العقارية بقصد نزع الحيازة أو تغيير معالم الملكية، فضلاً عن إلزامه مدنياً بإعادة الأنصاب إلى مواقعها الأصلية على نفقته.

هل ينازعكم الجار في حدود عقاركم أو تجاوز سياجه داخل أرضكم؟

تواصلوا مع مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويضي بالمحمدية مباشرة مساطر المعاينة والخبرة الطبوغرافية وإلزام المعتدي باحترام الحدود القانونية.

[دليل قانوني 14 من 15 : بيع ملك الغير في القانون المغربي: شروط البطلان ودعاوى الاسترداد]

بيع ملك الغير في القانون المغربي: شروط البطلان ودعاوى الاسترداد

ينص الفصل 485 من قانون الالتزامات والعقود على أن 'بيع ملك الغير يقع صحيحاً إذا أقره المالك، أو إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء'؛ ويكون باطلاً وقابلاً للإبطال في مواجهة المالك الحقيقي.

يتكرر بيع ملك الغير في المعاملات العقارية نتيجة تزوير الوكالات، أو تفويت وارث لكامل عقارات التركة المشاعة دون موافقة باقي الورثة، أو بيع عقارات محفظة باستعمال وثائق باطلة.

يمنح القانون المغربي للمالك الحقيقي حق المطالبة بإبطال البيع والتشطيب على تقييده بالرسم العقاري واسترداد الحيازة، كما يضمن للمشتري حسن النية الرجوع على البائع باسترداد الثمن والتعويض عن الخسائر وثمار العقار.

النقاط الرئيسية

- بيع ملك الغير لا ينفذ في حق المالك الحقيقي ويبقى باطلاً ما لم يقره صراحة أو ضمناً (الفصل 485 من ق.ل.ع).
- في العقار المحفوظ، لا يحمي حسن النية المشتري إذا بُني تسجيله على تزوير أو تدليس صريح وفق التعديل الأخير للفصل 2 من مدونة الحقوق العينية (القانون 69.16).
- يحق للمشتري المغبون الرجوع على البائع بدعوى الضمان لاسترداد الثمن والمصروفات والتعويض الشامل.

صور بيع ملك الغير والتكييف القانوني للتفويت

تعدد صور بيع ملك الغير: بيع عقار من طرف شخص أجنبي تماماً، أو بيع شريك على الشياخ لكامل العقار متجاوزاً حصته (المادة 4 من مدونة الحقوق العينية)، أو بيع وكيل لعقار بعقد وكالة منتهية أو مزورة.

لا ينتج العقد أي أثر ناقل للملكية في مواجهة المالك الحقيقي الذي لم يوقع العقد ولم يفوض البائع؛ ويحق له رفع دعوى بطلان العقد ودعوى الاستحقاق.

- التدقيق في وكالات البيع وسلسلة الرسوم العقارية السابقة.
- التحقق من موافقة وإمضاء كافة الشركاء على الشياخ في البيوعات المشاعة.
- مقارنة تاريخ البيع بتاريخ تأسيس الرسم العقاري أو انتقال الملكية.

حماية المالك الحقيقي والظعن في التقييدات المزورة (القانون 69.16)

عدل القانون رقم 69.16 المادة 2 من مدونة الحقوق العينية ليقر بأن التقييدات الباطلة الناتجة عن تزوير أو تدليس لا تكسب المشتري حسن النية أي حق عيني، وتخضع للإلغاء والتشطيب متى رُفعت الدعوى داخل أجل 4 سنوات من تاريخ التقييد.

يحق للمالك الحقيقي استصدار أمر بإجراء تقييد احتياطي فوري على الرسم العقاري لمنع إعادة تفويت العقار لأطراف أخرى ريثما يصدر حكم البطلان.

رفع دعوى بطلان تسجيل بيع ملك الغير بالرسم العقاري داخل أجل 4 سنوات من التقييد يحمي المالك الحقيقي حتى ضد المشتري حسن النية.

حقوق و ضمانات المشتري حسن النية ضد البائع

إذا حُكم بإبطال البيع واسترداد المالك لعقاره، يحق للمشتري حسن النية بمقتضى الفصلين 534 و 538 من ق.ل.ع إلزام البائع برد كامل الثمن ومصروفات العقد، والفوائد القانونية، والتعويض عن زيادة قيمة العقار ونفقات التحسينات المحدثه.

إذا ثبت علم البائع بعدم ملكيته وسوء نيته، يتابع جنائياً بتهمة النصب والاحتيال والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت طبقاً للفصل 540 من القانون الجنائي.

- رفع دعوى استرداد الثمن والتعويض عن الضرر ضد البائع الغاصب.

- تقديم شكاية جنحية بالنصب عند ثبوت التدليس وسوء النية الجنائية.
- إجراء حجزات تحفظية على أموال البائع لضمان استرداد المبالغ المؤداة.

الوثائق الضرورية لمنازعات بيع ملك الغير

يتعين إعداد وثائق الملكية والعقد المشوب بالبطلان بدقة لتأسيس دعاوى الإبطال والاسترداد.

- شهادة الملكية العقارية التي تثبت صفة المالك الحقيقي وتاريخ التفويت المطعون فيه.
- نسخة من عقد البيع المطعون فيه بالبطلان ومرفقاته والوكالات المعتمدة.
- ما يثبت عدم صدور أي إقرار أو توكيل من المالك الحقيقي للبائع.
- نسخ الشكايات والمحاضر الجنائية في حال وجود تزوير أو نصب.
- المقال الرامي إلى إبطال البيع والتشطيب على التقييد بالرسم العقاري.

أسئلة شائعة حول بيع ملك الغير في القانون المغربي

هل يسري بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي إذا كان المشتري حسن النية؟

لا يسري بيع ملك الغير إطلاقاً في حق المالك الحقيقي؛ وبعد تعديل المادة 2 من مدونة الحقوق العينية بالقانون 69.16، فإن إبطال التقييد المزور أو التدليسي يرجع العقار للمالك الحقيقي ويشطب على اسم المشتري حتى لو ادعى حسن النية، شريطة أن يرفع المالك دعواه داخل أجل 4 سنوات من تاريخ التقييد بالرسم العقاري.

ما هي الحقوق المخولة للمشتري الذي انتزع منه العقار بعد إبطال بيع ملك الغير؟

يخول القانون للمشتري الرجوع على البائع بدعوى الضمان لاسترداد كامل الثمن المدفوع، مصاريف العقد والرسوم القضائية، والتعويض عن كافة الخسائر بما فيها قيمة المنشآت والتحسينات التي أحدثها في العقار وفارق ارتفاع أسعار العقارات طبقاً للفصل 538 من ق.ل.ع.

ما هو حكم تفويت أحد الشركاء على الشياخ لكامل العقار دون إذن باقي الورثة؟

يقع هذا التفويت صحيحاً ونافاً في حدود الحصة الشائعة التي يملكها الشريك البائع فقط، ويعتبر بيعاً للملك الغير بالنسبة لحصص باقي الشركاء وغير نافذ في حقهم، ويحق لباقي الشركاء إبطاله جزئياً أو ممارسة حق الشفعة في الحصة المباعة واسترداد ملكهم المشاع.

هل قوّت عقاركم بغير إذنكم أو اشتريتم عقاراً اتضح أنه ملك للغير؟

بادروا بعرض العقود والشهادات العقارية على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لمباشرة دعاوى الإبطال واسترداد الأموال وصيانة الحقوق.

[دليل قانوني 15 من 15 : دعوى الاستحقاق العقارية في القانون المغربي: القواعد وشروط الإثبات وترجيح الرسوم]

دعوى الاستحقاق العقارية في القانون المغربي: القواعد وشروط الإثبات وترجيح الرسوم

تُعد دعوى الاستحقاق العقارية الدعوى العينية الأساسية التي يمارسها المالك غير الحائز ضد واضع اليد لاسترداد عقاره غير المحفظ والاعتراف بملكيته الشرعية والقانونية.

تنشأ دعوى الاستحقاق عند قيام نزاع جوهري حول أصل الملكية في العقارات غير المحفظة أو في طور التحفيظ، وتخضع لأحكام الفقه المالكي المقننة في المواد 239 إلى 243 من القانون رقم 39.08 (مدونة الحقوق العينية).

يتحمل المدعي في دعوى الاستحقاق عبء إثبات تملكه بإدلاء رسم ملكية عدلي أو استمرار صحيح مستوفٍ لشروط الملك التام؛ وتخضع حجج الطرفين لقواعد الترجيح الفقهية الصارمة تحت رقابة محكمة النقض.

النقاط الرئيسية

- المدعي في دعوى الاستحقاق ملزم بإثبات الملك وأصله؛ والحائز معفى من الإثبات حتى يدلي المدعي بحجة تامة (المادة 239).
- ترجح بينة إثبات الملك التام والناقل للملكية على بينة الحياة المجردة غير المقترنة بأصل التملك.
- في العقار المحفظ، يغني الرسم العقاري عن دعوى الاستحقاق لتمتعته بالحجية المطلقة وقوة الإثبات التطهيرية.

تحديد الوعاء العقاري وتطابق الحدود والمساحة

يشترط لقبول دعوى الاستحقاق تحديد العقار المدعى فيه تحديداً نافياً للجهالة ببيان اسمه، موقعه، مساحته، وحدوده الأربعة بالتدقيق، ومطابقتها التامة مع العقار الذي يضع المدعى عليه يده عليه.

تأمر المحكمة بإجراء معاينة قضائية أو ندب خبير طبوغرافي للوقوف على عين المكان لتطبيق حدود رسم الملكية على أرض الواقع والتأكد من انطباق السند على العقار المتنازع بشأنه.

- بيان موقع العقار وإحداثياته وحدوده المجاورة بدقة.
- مطابقة الرسم العدلي أو العقد مع واقع العقار الميداني.
- إثبات صفة واضع اليد وسبب احتلاله للعقار دون وجه حق.

شروط رسم الملكية وإثبات شروط الملك التام (المادة 240)

يشترط في الحجة المدلى بها أن تثبت عناصر الملك التام الستة: واضعاً يده، متصرفاً، تصرف المالك في ملكه، هادئاً، علنياً، دون منازع، منسوباً لأصل الملك، ومستوفياً لمدة الحياة المكسبة (10 سنوات بين الأجنب و40 سنة بين الأقارب).

إذا أثبت المدعي ملكية مورثه، تعين عليه الإدلاء برسم إراثة وفريضة شرعية تثبت صفته وأولولة العقار إليه بالإرث.

البيئة التي لا تذكر سبب الملك أو تشهد بمجرد الحياة دون نسبة العقار لأصل ملكه تعتبر بيئة ناقصة تسقط أمام البيئة التامة.

قواعد ترجيح الحجج عند تدافع البيئات (المادة 241)

تطبق المحكمة قواعد الترجيح المنصوص عليها في المادة 241 من مدونة الحقوق العينية: تُرجح بيئة التفويت الناقلة للملك على بيئة الاستمرار، وتُرجح البيئة الأقدم تاريخاً عند التساوي، وتُرجح البيئة التي تشهد بأصل الملك على بيئة الحياة المجردة.

عند عجز الطرفين عن الإدلاء برسم تملك قاطع، يُرجح جانب الحائز بيمينه استصحاباً للأصل.

- إثبات أسبقية الحياة وسلامة سند التملك الشرعي.
- مناقشة شهادات اللغيف المدلى بها والطعن في عيوبها ومخالفاتها الفقهية.

- المطالبة بإرجاع العقار وثماره ومحصولاته الناتجة طيلة مدة الغصب.

الوثائق الأساسية لإقامة دعوى الاستحقاق العقاري

يتطلب تأسيس دعوى الاستحقاق تدقيقاً وثائقياً صارماً في شروط رسم الملكية وسلسلة التملك.

- أصل رسم الملكية العدلي أو عقد الشراء التوثيقي المستوفي للشروط الشرعية.
- رسم الإرث العدلي وسلسلة عقود التفويتات القديمة.
- تقرير معاينة منجز بواسطة مفوض قضائي يثبت حيازة المدعى عليه ورفضه التخلي.
- تصميم طبوغرافي منجز من طرف مهندس مساح يحدد مساحة العقار وحدوده.
- المذكرات الجوابية وتقارير الخبرات السابقة إن وجدت.

أسئلة شائعة حول دعوى الاستحقاق العقاري بالمغرب

من يتحمل عبء الإثبات في دعوى الاستحقاق العقارية؟

يتحمل المدعي عبء الإثبات كاملاً طبقاً لقاعدة 'البينة على من ادعى واليمين على من أنكر'؛ وعليه الإدلاء برسم ملكية تام يثبت تملكه للعقار استناداً إلى سند صحيح أو حيازة مكسبة قانونية؛ أما المدعى عليه الحائز فموقفه سلمي ومحمي بقرينة الحيازة ولا يطالب بإثبات تملكه إلا بعد أن يدلي المدعي بحجة معتبرة شرعاً وقانوناً.

كيف تفصل المحكمة عند تعارض رسمين عدليين للملكية متكافئين في القوة؟

تطبق المحكمة قواعد ترجيح البينات المقررة في المادة 241 من مدونة الحقوق العينية؛ فترجح البينة التي تشهد بسبب الملك (كالشراء أو المعاوضة) على بينة الاستمرار المجردة، وترجح البينة التي تشهد بالملك القديم على الحادث، وإذا تساوت الرسوم في القوة والتاريخ وتناقضت الشهادات يُرجح جانب الحائز المقترن بيمينه الشرعي.

هل تجوز دعوى الاستحقاق ضد عقار محفظ برسم عقاري نهائي؟

لا، لا تجوز إقامة دعوى الاستحقاق في مواجهة عقار محفظ مؤسس برسم عقاري نهائي نظراً لحجيته المطلقة والتطهيرية المقررة بالفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري؛ وينحصر نطاق دعوى الاستحقاق في العقارات غير المحفوظة أو تلك التي لا زالت في طور التحفيظ عبر مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ.

هل ينازعكم شخص في ملكية أرضكم أو ترغبون في استرداد عقار مستولى عليه؟

تفضلوا بعرض رسومكم ومستنداتكم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لبناء خطة الترافع وترجيح حججكم أمام القضاء العقاري.

[صفحة إعلانات غوغل : النزاعات العقارية والأراضي الفلاحية]

محامٍ في قضايا العقار والتحفيز بالمغرب — نزاع حول ملكية عقار، تحفيز، أو أرض فلاحية؟

من قضايا التحفيز والتعرضات إلى قسمة التركات وتصفية الأراضي الفلاحية، ابدؤوا بدراسة ملفكم مع مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويضي، محامٍ بمهنة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض.

ما موضوع ملفكم العقاري؟

اخترنا الحالة الأقرب لملفكم لتهئية الرسالة. لكل عقار وثائقه، ولكل نزاع تفاصيله.

- نزاع حول ملكية عقارية أو استحقاق : دعاوى الاستحقاق، الترامي، نزاعات الحدود، ومنازعات الحياة والاستغلال دون سند.
- أراضي فلاحية وعقارات قروية : تصفية الوضعية القانونية للملكيات الفلاحية، الرسوم العدلية، وأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي.
- عقارات شائعة وتركات متنازع عليها : تصفية التركات، قسمة العقارات المشاعة قضائياً أو رضائياً، وإسناد الاستغلال.
- مساطر التحفيز العقاري والتعرضات : مؤازرة طالبي التحفيز أو المتعرضين، والتقييدات الاحتياطية أمام المحافظة العقارية وقضاء التحفيز.
- منازعات الأكرية السكنية والمهنية والتجارية : دعاوى الإفراغ، استيفاء الوجبة الكرائية، ومساطر القانون 49.16 والقانون 67.12.
- تدقيق المعاملات والبيوعات العقارية : فحص الشواهد العقارية وسلسلة البيوع قبل التعاقد والتحقق من سلامة الوضعية القانونية.

خبرة في المادة العقارية. وإلمام بميدان النزاع. — الأستاذ عبد الرزاق الرويضي

محامٍ بمهنة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض مارس منذ 1992، راكم تجربة رصينة في معالجة النزاعات العقارية المعقدة، قضايا التحفيز، الأراضي الفلاحية، وقسمة التركات. تركز مؤازرة المكتب على تشخيص دقيق للوثائق والرسوم وتحديد المسطرة القضائية أو التحفظية الأنسب لضمان حقوقكم وصيانتها طبقاً لأحكام القانون.

من الاتصال الأولي إلى مباشرة الإجراءات القانونية

مسار مهني واضح في احترام تام لأخلاقيات المهنة والسر المهني.

- 1. عرض عناصر النزاع : اتصال هاتفي أو إرسال ملخص موجز بموضوع العقار والنزاع والمركز القانوني.
- 2. تحديد الموعد ودراسة الوثائق : فحص الرسوم العقارية أو العدلية، الوثائق الثبوتية، والآجال القانونية بالمكتب.
- 3. رسم الخطة الإجرائية وتحديد الأتعاب : تحديد مسطرة الترافع أو الإجراء التحفظي المناسب والاتفاق على الأتعاب بشفافية.

قبل التواصل مع المكتب (الأسئلة الشائعة)**هل ينوب المكتب في النزاعات العقارية خارج دائرة المحمدية؟**

نعم. ينوب المكتب ويترافع أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط، وكافة محاكم المملكة ومحكمة النقض، خاصة في النزاعات العقارية المعقدة وقضايا التحفيز.

ما هي المعطيات الضرورية خلال التواصل الأول؟

يُستحسن بيان طبيعة العقار (محفظ، في طور التحفيز، أو غير محفظ)، موضوع النزاع، وأي استدعاء لجلسة أو إنذار أو تبليغ توصلتم به لتدارك أي أجل قانوني وشيك.

هل يلزم توفير كافة الوثائق قبل حجز الموعد؟

يكفي حصر المعطيات الأساسية، على أن تُحضر في الموعد وثائق الملكية المتوفرة (رسم عقاري، شهادة ملكية، رسم ملكية عدلي، عقد بيع، أو إرادة) للتدقيق القانوني المباشر.

كيف يتم تحديد أتعاب الملف العقاري؟

تُحدد الأتعاب بالاتفاق وفقاً لتعقيد المسطرة، حجم الوثائق، والمصالح المتنازع عليها، مع توثيق نطاق الإنابة طبقاً لقانون المحاماة.

التنبيه القانوني

نقدم هذه الصفحة معطيات تعريفية بخدمات المكتب ولا تغني عن الاستشارة القانونية المباشرة ودراسة الوثائق. ولا يشكل أي إجراء ضماناً مسبقاً لنتيجة قضائية محددة.